

الملزمه الكامله للفرقة الثالثه

لمادة القانون التجاري المنهج الجديد ٢٠٢٦

الملزمه إجتهاد شخصي من طالب وينصح بالإعتماد عليها

وكفايا دعوه حلوه وإنك تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613 واتساب

#### 📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي (متبوعاً بـ 🧠 ثانياً: شرح الدحيح)

**\*\*1. المقصود بالقانون التجاري:\*\***

< 📖 **\*\*النص الأكاديمي:\*\*** "فرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية، بصرف النظر عن شخص القائم بها، كما أنه يطبق على طائفة معينة من المجتمع هم التجار." [1]

🧠 **\*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (باللدي):\*\***

بص يا سيدي، القانون التجاري ده ببساطة هو "قانون السوق". إحنا عندنا قانون كبير اسمه "القانون المدني" ده بتاع الناس العادية، لكن التجارة والسوق ليهم قواعدهم الخاصة. القانون التجاري ده بيركز على حاجتين: **\*\*"الأعمال التجارية"** (زي البيع والشراء والسمسرة) حتى لو اللي بيعملها مش تاجر، وكمان بيطبق على **\*\*"التجار"** نفسهم (الناس اللي واخدة التجارة مهنة ليها). يعني هو قانون بيحكم "الفعل" و"الفاعل".

**\*\*2. عوامل استقلالية القانون التجاري:\*\***

< 📖 **\*\*النص الأكاديمي:\*\*** "تختلف طبيعة الحياة المدنية بتعاملاتها عن الحياة التجارية، فالمعاملات المدنية تتسم بالبطء، بينما البيئة التجارية تحتاج إلى: 1. السرعة: تقتضي طبيعة المعاملات التجارية السرعة في إبرام العقود والتصرفات... لذلك فقد تخلصت عن الإجراءات الشكلية المعقدة. 2. الائتمان: البيئة التجارية تحتاج بصفة مستمرة إلى توفير قدر كبير من الثقة والائتمان بين التجار في محيط تعاملهم، فمن المعلوم أن التجار يتعاملون فيما بينهم بالأجل." [1]

 \*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):\*\*  
 \*\*تريكة امتحان:\*\* الدكاترة يحبوا جداً يسألوا "ليه القانون التجاري استقل عن المدني؟".

الإجابة في كلمتين: \*\*السرعة والانتمان\*\*.

- \*\*السرعة:\*\* التاجر في السوق بيشتري ويبيع بضاعة بمليون جنيه بمكالمة تليفون أو رسالة واتساب! لو استنى يكتب عقود ويسجلها في الشهر العقاري زي ما القانون المدني بيطلب، البضاعة هتبوظ والسوق هيطير. عشان كده القانون التجاري خلى الإثبات حر ومفيش شكليات معقدة.

- \*\*الانتمان:\*\* التاجر غالباً بيشتري بضاعة النهارده ويدفع تمناها بعد شهرين (شغل بالأجل). يعني السوق كله ماشي بـ "الثقة". وعشان كده القانون التجاري حط قواعد صارمة جداً تحمي الثقة دي، زي نظام "الإفلاس" اللي بيوضح التاجر المماطل ويخرجه من السوق عشان يحمي بقية التجار.

**3.\*\* مصادر القانون التجاري ترتيبها وضوابط تطبيقها:\*\***  
<  **\*\*النص الأكاديمي:\*\*** "عندما يعرض نزاع على القاضي التجاري فإنه يتعين عليه أن يبحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق في المصادر الآتية بالترتيب:  
أولاً: المصادر الإلزامية (التشريع التجاري، العرف التجاري والعادات التجارية، القانون المدني).

ثانياً: المصادر التفسيرية (القضاء، الفقه). " [1]

 **\*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):\*\***  
 **\*\*ركز معايا هنا عشان دي كبسولة قضايا:\*\*** لو اتنين تجار اتخانقوا وراحوا للقاضي، القاضي بيفتح كتبه بترتيب معين مفيش غيره:  
1. **\*\*العقد اللي بينهم:\*\*** (اتفاق الطرفين هو القانون الأول).  
2. **\*\*التشريع التجاري:\*\*** (نصوص قانون التجارة اللي حطتها الدولة).

3. **\*\*العرف التجاري:\*\*** (حاجات التجار اتعودوا يعملوها لدرجة إنهم حسوا إنها ملزمة، زي إن العرف بيقول الشيك أداة وفاء مش انتمان).
4. **\*\*العادات التجارية:\*\*** (زي العرف بس أقل قوة، ومش بتطبق إلا لو الطرفين اتفقوا عليها أو كانوا عارفينها).
5. **\*\*القانون المدني:\*\*** (لو القاضي ملقاش حل في كل اللي فات، يرجع بقى للقانون الأب، وهو القانون المدني).
- \*أما القضاء والفقه، دي مجرد مصادر القاضي بيستأنس بيها عشان يفهم، بس مش ملزمة ليه.\*

- \*\*4. نطاق تطبيق القانون التجاري (نظريتين):\*\***
- < **\*\*النص الأكاديمي:\*\*** "اختلف الفقه في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري ونستطيع حصر تلك النظريات في نظريتين:
1. النظرية الشخصية: يعتمد أصحاب هذه النظرية على معيار شخصي، أي شخص القائم بالعمل التجاري (التاجر).
  2. النظرية الموضوعية: يتحدد نطاق تطبيق القانون التجاري لدى أصحاب هذه النظرية بالعمل التجاري ذاته، بصرف النظر عن شخص القائم به، سواء كان تاجراً أو غير تاجر.
  3. موقف المشرع التجاري المصري: لم يأخذ المشرع التجاري بنظرية دون الأخرى وإنما نهج نهجاً يجمع بين النظريتين. " [2]

**\*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):\*\***

العلماء بتوع القانون اتخانقوا؛ نطبق القانون التجاري على مين؟

- فريق قالك نطبقه على **\*\*التاجر\*\*** بس (النظرية الشخصية). يعني لو تاجر اشترى عربية لبيته، نطبق قانون تجاري! ولو دكتور (مش تاجر) اشترى بضاعة عشان يتاجر فيها، منطبقش عليه. (طبعاً كلام مش منطقي أوي).

- فريق ثاني قالك لأ، إحنا نطبقه على \*\*العمل التجاري\*\* نفسه (النظرية الموضوعية). أي حد يشتري عشان يبيع ويكسب، نطبق عليه القانون التجاري، حتى لو طالب في الجامعة مش تاجر.

- \*\*موقف مصر إيه بقى؟ (سؤال امتحان 🇪🇬):\*\* المشرع المصري مسك العصاية من النص وجمع بين النظريتين. يعني القانون عندنا بيطبق على "الأعمال التجارية" أياً كان مين اللي بيعملها، وكمان بيطبق على "التاجر" في كل أعماله المتعلقة بتجارته.

---

### ### 🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

1. \*\*القانون التجاري\*\* هو قانون استثنائي انشق عن القانون المدني ليحكم فئة التجار والأعمال التجارية.
2. \*\*أسباب الاستقلالية\*\* ترجع إلى حاجة التجارة لـ \*\* (السرعة) \*\* في الإجراءات والإثبات، و \*\* (الائتمان) \*\* الذي يضمن وفاء التجار بديونهم لحماية السوق.
3. \*\*ترتيب مصادر القاعدة التجارية ملزم للقاضي وهو: \*\* (العقد ← التشريع التجاري ← العرف ← العادة التجارية ← القانون المدني).
4. \*\*نطاق التطبيق: \*\* أخذ القانون المصري بالنظريتين (الموضوعية والشخصية)، فهو يطبق على الأعمال التجارية بذاتها، وعلى التجار كأشخاص محترفين.

—

#### 🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

? \*\*السؤال الأول:\*\* \*\*"علل: استقلال القانون التجاري عن القانون المدني رغم كونهما من فروع القانون الخاص؟"

📌 \*\*الكبسولة:\*\* \*\*يرجع ذلك لطبيعة المعاملات التجارية التي تتطلب:

1. \*\*السرعة:\*\* \*\*لحركة تداول الثروات، مما أدى لتخفيف الشكليات وحرية الإثبات.

2. \*\*الائتمان:\*\* \*\*منح الثقة بين التجار للتعامل بالأجل، مما أدى لابتكار نظم صارمة كالإفلاس لحماية هذا الائتمان. [1]

? \*\*السؤال الثاني:\*\* \*\*"إذا عرض نزاع تجاري على القاضي، فما هو الترتيب القانوني للمصادر التي يجب عليه الرجوع إليها؟"

📌 \*\*الكبسولة:\*\* \*\*يلتزم القاضي بالترتيب الآتي: 1. اتفاق المتعاقدين. 2. نصوص التشريع التجاري. 3. العرف التجاري. 4. العادات التجارية. 5. نصوص القانون المدني. ولا يجوز تخطي مصدر للوصول للذي يليه إلا إذا خلا المصدر الأسبق من الحل. [1]

? \*\*السؤال الثالث:\*\* \*\*"ما هو موقف المشرع المصري من تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري (النظرية الشخصية والموضوعية)؟"

📌 \*\*الكبسولة:\*\* \*\*نهج المشرع المصري نهجاً مزدوجاً يجمع بين النظريتين؛ حيث أخذ بالنظرية الموضوعية بتطبيقه القانون على "الأعمال التجارية" بصرف النظر عن صفة القائم بها، وأخذ بالنظرية الشخصية بإضفاء صفة "التاجر" على من يحترف هذه الأعمال وإلزامه بواجبات خاصة كالدفاتر والقيد في السجل التجاري.

#### 📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي (متبوعاً بـ 🧠 ثانياً: شرح الدحيح)

**\*\*1. ضوابط التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني (النظريات):\*\***  
< 📖 **\*\*النص الأكاديمي:\*\*** "تمخضت تلك المحاولات الفقهية عن مجموعة من النظريات:

1. نظرية التداول: يرى أنصار هذه النظرية أن العمل التجاري يتميز بكونه يهدف إلى تسهيل تداول السلع والنقود بين المنتج والمستهلك، فكل عمل من هذا القبيل يعد عملاً تجارياً [1].

2. نظرية المضاربة: يعتمد أصحاب هذه النظرية على فكرة المضاربة كمعيار لتحديد العمل التجاري، والمضاربة هي السعي إلى تحقيق الربح. فكل عمل يكون الهدف منه تحقيق ربح يعد عملاً تجارياً [2, 3].

3. نظرية الاحتراف: يعتمد أنصار هذه النظرية في تحديد العمل التجاري على الحرفة أو المهنة، فإذا تم العمل من خلال مهنة معتادة ومستمرة للشخص اعتبر عملاً تجارياً [4].

4. نظرية المشروع: يقصد بالمشروع تكرار القيام بالعمل بصورة منتظمة، وتصاحبه غالباً بعض المظاهر المادية كوجود مقر أو عمال، ويرى أنصار هذه النظرية أن الأعمال التجارية هي التي تتم على سبيل المشروع [5, 6]."

🧠 **\*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):\*\***

بص يا سيدي، الفقهاء بتوع القانون قعدوا يسألوا أنفسهم: "إمتى أقول على الفعل ده إنه تجاري؟". فطلعوا بـ 4 أفكار (نظريات):

\* **\*\*نظرية التداول:\*\*** قالك التجارة هي "الحركة". البضاعة طول ما هي بتتحرك من المصنع لتاجر الجملة لتاجر التجزئة للمستهلك، دي تجارة. لكن لو وقفت عند المستهلك (زي وزيك) ومأكلهاش وباعها، ده مش تجاري.

\* \*\*نظرية المضاربة:\*\* قالك التجارة هي "حب الفلوس والمكسب". أي عمل هدفه تكسب قرشين يبقى تجاري. (طب ما المحامي بيكسب والدكتور بيكسب، هل دول تجار؟ النظرية دي كان فيها عيوب عشان كده).

\* \*\*نظرية الاحتراف:\*\* قالك لا، العمل التجاري هو اللي بيتعمل كـ "أكل عيش وحرفة". لو بتبيع وتشترى مرة واحدة في العمر متبقاش تاجر، لازم تكون دي شغلتك.

\* \*\*نظرية المشروع (أهم واحدة 🇪🇬):\*\* قالك التجارة هي "الكيان والسيستم". يعني فاتح محل، حاطط يافطة، مشغل عمال، بتدفع ضرايب. المشرع المصري بيعشق النظرية دي ومطبقها في نص المنهج تقريباً.

\*\*2. النتائج المترتبة على التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني (ليه بنفرق؟):\*\*

< 📖 \*\*النص الأكاديمي:\*\* "يترتب على التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني نتائج هامة:

\*\*أولاً: الإثبات:\*\* القاعدة في المعاملات التجارية هي حرية الإثبات، حيث يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات كالبيئة والقرائن، استثناءً من القاعدة المدنية التي توجب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة المعاملة عن ألف جنيه [7].

\*\*ثانياً: المهلة القضائية:\*\* لا يجوز للقاضي منح المدين في دين تجاري مهلة للوفاء إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية أو نص قانوني [8, 9].

\*\*ثالثاً: التضامن بين المدينين:\*\* يقصد بالتضامن هنا وجود أكثر من مدين ملتزمين جميعاً بدفع دين واحد... التضامن مفترض في المسائل التجارية دون حاجة لنص أو اتفاق، بعكس القانون المدني الذي لا يفترض فيه التضامن [9, 10]."



 \*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):\*\*

 \*\*سؤال امتحان مؤكد 100%: إحنا ليه بنوجع دماغنا ونقول ده عمل

تجاري وده مدني؟ عشان "قواعد اللعبة" بتتغير تماماً!

\* \*\*في الإثبات (الدليل):\*\* في القانون المدني (بتاع الناس العادية)، لو مسلف واحد صاحبك أكثر من 1000 جنيه، القانون بيقولك "هات ورقة مكتوبة وإلا حقك ضاع". لكن في \*\*التجاري\*\*، عشان السرعة والثقة، تقدر تثبت المديونيات بمليون جنيه بشهادة الشهود، أو رسالة واتساب، أو دفاتر المحل! (التجارة مبنية على الكلمة).

\* \*\*المهلة القضائية (نظرة الميسرة):\*\* في المدني، القاضي قلبه حنين، لو المديون غلبان ممكن يديله شهرين مهلة يسدد. في \*\*التجاري\*\*، القاضي قلبه حجر ، مفيش مهلة للتاجر المماطل إلا في أضيق الحدود، ليه؟ لأن السوق سلسلة، لو تاجر اتأخر، هيقع 10 تجار وراه (حماية الائتمان).

\* \*\*التضامن (تريكة قضايا ):\*\* لو 3 تجار اشتروا بضاعة مع بعض، وبقوا مديونين ليك. في التجاري "التضامن مفترض"، يعني تقدر تمسك أي واحد فيهم تقوله "ادفع الدين كله لوحدك"، وهو يروح يصفى مع الباقي. لكن في المدني، التضامن مش موجود إلا لو مكتوب في العقد، يعني كل واحد يدفع ثلث الدين بس.

**3. الإفلاس والتقادم والفوائد (باقي النتائج):**

 **\*\*النص الأكاديمي:\*\***

**\*\*رابعاً: التقادم:\*\*** تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض بسبع سنوات، استثناءً من القاعدة العامة في القانون المدني وهي خمس عشرة سنة [10, 11].

**\*\*خامساً: الإفلاس:\*\*** نظام خاص بالمسائل التجارية، فمن يتوقف عن دفع ديونه التجارية يعلن إفلاسه لغل يده عن إدارة أمواله حماية للدائنين [12, 13].

**\*\*سادساً: الفوائد التأخيرية:\*\*** تحتسب بنسبة 5% في المسائل التجارية، و4% في المسائل المدنية [14].

🧠 \*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):\*\*

\* \*\*التقادم (سقوط الحق بمرور الزمن):\*\* لو ليك حق عند تاجر ومسألتش عليه، حقك يسقط بعد \*\*7 سنين\*\* بس! (عشان السوق مش بيستنى حد). لكن في المدني حقك بيقتد 15 سنة.

\* \*\*الإفلاس:\*\* التاجر اللي ميسددش ديونه، مش مجرد بيتحجز على أمواله زي المدني.. لأ، ده بيتفضح ويتعمله "إفلاس"، وتتشل إيدته عن كل فلوسه عشان متضيعش حقوق الدائنين. (الإفلاس للتاجر بس، مفيش دكتور أو مهندس بيفلس قانوناً).

\* \*\*الفوائد:\*\* التاجر اللي يتأخر في السداد، بيدفع فوائد تأخير \*\*5%\*\*، لكن المواطن العادي بيدفع \*\*4%\*\*. (طبعاً دي نسب قانونية لو متفقوش على نسبة أعلى في العقد بحد أقصى 7%).

---

### 🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

1. \*\*معايير التمييز:\*\* الفقه وضع 4 نظريات لتمييز العمل التجاري (التداول، المضاربة، الاحتراف، المشروع)، والمشرع المصري أخذ بها جميعاً وتحديداً "نظرية المشروع" في أغلب الأعمال.
2. \*\*أهمية التمييز (النتائج القانونية):\*\* تختلف القواعد المطبقة جذرياً؛ فالأعمال التجارية تتميز بـ:

- \*\*حرية الإثبات\*\* بكافة الطرق (عكس المدني المقيد بالكتابة فوق 1000 جنيه).

- \*\*افتراض التضامن\*\* بين المدينين دون حاجة لاتفاق صريح.
- \*\*حظر المهلة القضائية\*\* لحماية للائتمان التجاري.
- \*\*خضوع التاجر لنظام الإفلاس\*\* إذا توقف عن سداد ديونه التجارية.
- \*\*قصر مدة التقادم\*\* لتصبح 7 سنوات (بدلاً من 15 في المدني).
- \*\*زيادة نسبة الفوائد التأخيرية\*\* إلى 5% (بدلاً من 4% في المدني).

#### 🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

? \*\*السؤال الأول:\*\* "حرية الإثبات مبدأ أصيل في المواد التجارية. اشرح هذا المبدأ موضحاً الاستثناءات الواردة عليه؟"

💊 \*\*الكبسولة:\*\* الأصل في المواد التجارية هو جواز إثبات التصرفات بكافة الطرق (شهادة الشهود، القرائن، الدفاتر التجارية) مهما بلغت قيمة التصرف، وذلك تلبية لسرعة وحرية المعاملات التجارية. \*\*الاستثناء:\*\* استلزم المشرع "الكتابة" في حالات معينة إما للانعقاد أو للإثبات، مثل: عقد الشركة، وبيع أو رهن السفينة، حيث لا تثبت هذه العقود إلا بالكتابة الرسمية أو العرفية.

? \*\*السؤال الثاني:\*\* "وضح الفرق بين العمل التجاري والعمل المدني من حيث (التضامن) و(المهلة القضائية)؟"

💊 \*\*الكبسولة:\*\*

- \*\*من حيث التضامن:\*\* في العمل التجاري، التضامن بين المدينين \*\*مفترض\*\* بقوة القانون (لحماية الدائن وتسهيل تحصيل حقه)، أما في العمل المدني فالتضامن غير مفترض ولا يثبت إلا بنص أو اتفاق صريح.
- \*\*من حيث المهلة القضائية:\*\* في العمل المدني يجوز للقاضي منح المدين المعسر مهلة للسداد (نظرة الميسرة)، أما في العمل التجاري فلا يجوز منح مهلة إلا في حالات استثنائية قصوى تجنباً لانتهيار سلسلة الائتمان بين التجار.

? \*\*السؤال الثالث:\*\* "ما هي نظرية (المشروع) وكيف استخدمها المشرع لتحديد تجارية الأعمال؟"

💊 \*\*الكبسولة:\*\* نظرية المشروع تعني أن العمل لا يعد تجارياً إلا إذا تم ممارسته على وجه التكرار والاحتراف من خلال "تنظيم مادي وبشري" (مثل وجود مقر، عمال، أدوات). وقد اعتمد المشرع المصري على هذه النظرية بشكل أساسي في تصنيف الأعمال التجارية (كالصناعة، المقاولات، التوريد، والنقل).

---### 📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

**\*\*1. المقصود بالأعمال التجارية المنفردة:\*\***

< 📖 "يقصد بالأعمال التجارية بالطبيعة تلك الأعمال التي تكتسب صفة التجارة بصرف النظر عن صفة القائم بها سواء كان تاجراً أو غير تاجر ولو وقعت منه مرة واحدة بصيغة عارضة. وقد نصت المادة الرابعة من قانون التجارة على أنه (يعد عملاً تجارياً: أ- شراء المنقولات أياً كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى. ب- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها. ج- تأسيس الشركات التجارية)" [1, 2].

**\*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):\*\*** 🧠

بص يا سيدي، القانون هنا يقولك في أعمال معينة "تجارية من ريححتها". مجرد ما تعمل الفعل ده مرة واحدة بس في حياتك، القانون التجاري هيتطبق عليك في العملية دي، حتى لو إنت طالب أو دكتور ومش تاجر. المشرع حط 3 حاجات أساسية في التصنيف ده: (الشراء عشان تبيع أو تأجر، وتأسيس الشركات، والملاحة البحرية والجوية).

**\*\*2. شروط اعتبار العمل تجارياً (في حالة الشراء لأجل البيع):\*\***

< 📖 "الشرط الأول: أن تتم عملية شراء. يقصد بالشراء هنا الحصول على الشيء بمقابل... فإذا كان الحصول على الشيء بغير مقابل كالميراث أو الهبة أو الوصية فلا يعتبر التصرف فيه بعد ذلك عملاً تجارياً... ومن هنا يخرج عمل المزارع من نطاق الأعمال التجارية... الشرط الثاني: أن ينصب الشراء على منقول. الشرط الثالث: أن يتم الشراء بقصد البيع أو التأجير وتحقيق الربح" [3-6].

 \*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):\*\*

 \*\*تريكة قضايا امتحانات مليارية: \*\* إمتى أقول إن البيعة دي عمل تجاري

منفرد؟ لازم 3 شروط يتجمعوا مع بعض زي كارت الكوتشينة:

1. \*\*لازم تشتري الأول: \*\* التجارة أساسها إنك تحيب حاجة بفلس عشان تبيعها. \*طيب لو ورثت شقة وبعثها؟\* ده مش تجاري، لأنك مشتريتش. \*طيب الفلاح اللي بيزرع أرضه ويبيع المحصول؟\* (دي بتيجي في كل امتحان)، عمل الفلاح \*\*مدني مش تجاري\*\*، ليه؟ لأنه بيبيع حاجة طالعة من أرضه، مشتراهاش! ونفس الكلام على المؤلف اللي بيألف كتاب ويبيعه.

2. \*\*لازم تشتري (منقول): \*\* يعني حاجة بتتحرك (بضاعة، عربية، موبايل). أما لو اشتريت "عقار" (أرض أو عمارة) عشان تبيعه وتكسب فيه مرة واحدة، القانون مبيعتهوش تجاري منفرد (هنعرف بعدين إمتى العقار يبقى تجاري لو اتعمل في شكل شركة أو مقولة).

3. \*\*نية البيع والمكسب: \*\* لازم وإنك بتشتري تكون نيتك تبيع وتكسب. لو اشتريت عربية عشان تركبها (استعمال شخصي)، وبعدين اتزنقت فبعثها، ده عمل مدني. العبرة بالنية "وقت الشراء".

**\*\*3. تأسيس الشركات التجارية: \*\***

<  "تنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون التجارة على أنه (يعد عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بتأسيس الشركات التجارية)... الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله... تعتبر عملاً تجارياً ولو وقعت من شخص غير تاجر" [6, 7].

 \*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):\*\*

الشركات التجارية دي كيانات ضخمة بتلم فلس وتشتغل في السوق. القانون قالك أي خطوة بتعملها عشان "تأسس" شركة تجارية (زي إنك تكتب العقد، أو تاجر مقر، أو تشتري آلات للشركة وهي لسه بتتأسس)، الخطوات دي كلها تعتبر "أعمال

تجارية منفردة" حتى لو الشركة لسه مطلعتش للنور، وحتى لو إنت شخصياً مش تاجر. ده عشان نحمي الناس اللي بتتعامل مع المؤسسين.

#### **\*\*4. أعمال التجارة البحرية والجوية:\*\***

<  "تنص المادة السادسة من قانون التجارة على أنه (يعد عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية)... ويشمل ذلك بناء السفن أو الطائرات وصيانتها... شراء أو بيع أو تأجير... النقل البحري والنقل الجوي... وعمليات الشحن والتفريغ" [8, 9].

#### **\*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (باللدي):\*\***

التجارة طول عمرها بدأت من البحر، ودلوقتي في الجو. أي حاجة ليها علاقة بالسفن والطائرات (التجارية) هي عمل تجاري منفرد. بنيت سفينة، أجرت طائرة، شحنت بضاعة في ميناء.. كل ده تجاري بمجرد ما تعمله مرة واحدة.  \*لكن خد بالك: لو اشتريت يخت عشان تتفسح بيه (نزهة شخصية)، ده عمل مدني مش تجاري، لأن العبرة هنا بكلمة "الملاحة التجارية".

---

#### **### 🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة**

1. **\*\*الأعمال التجارية المنفردة:\*\*** هي أعمال خاضعة للقانون التجاري بطبيعتها ولو تمت لمرة واحدة فقط، دون اشتراط أن يكون فاعلها تاجراً.
2. **\*\*الشراء لأجل البيع أو التأجير:\*\*** يشترط له ثلاثة عناصر مجتمعة: (1) وقوع شراء مسبق بمقابل، (2) أن يرد على أشياء "منقولة"، (3) توفر نية البيع أو التأجير بغرض تحقيق الربح "وقت الشراء".
3. **\*\*الاستثناءات المدنية (مهمة):\*\*** عمل المزارع، المهن الحرة (كالمحامي والطبيب)، والإنتاج الذهني (كالمؤلف) تعتبر أعمالاً مدنية لانعدام عنصر "الشراء المسبق".

4. \*\*تأسيس الشركات:\*\* كافة الأعمال التحضيرية لإنشاء شركة تجارية تعد أعمالاً تجارية منفردة.

5. \*\*الملاحة البحرية والجوية:\*\* كل ما يتعلق بالسفن والطائرات من صناعة، شراء، بيع، تأجير، وشحن يُعد عملاً تجارياً، بشرط أن يكون مخصصاً للملاحة "التجارية" وليس النزهة الشخصية.

---

#### 🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

? \*\*السؤال الأول:\*\* "قام أحد المزارعين بجني محصول أرضه من القطن، وقام ببيعه لأحد مصانع الغزل والنسيج وحقق ربحاً كبيراً.. هل يُعد عمل هذا المزارع تجارياً أم مدنياً؟ ولماذا؟"

💊 \*\*الكبسولة:\*\* يُعد عمل المزارع \*\*عملاً مدنياً خالصاً\*\*. وذلك لتخلف الشرط الأول من شروط الأعمال التجارية المنفردة وهو "سبق الشراء". فالمزارع يبيع ما أنتجته أرضه ولم يَقم بشرائه، وبالتالي تنعدم فكرة تداول الثروات، ولا يغير من ذلك كونه حقق ربحاً أو باع المحصول لمصنع تجاري.

? \*\*السؤال الثاني:\*\* "اشترى (أحمد) سيارة لاستعماله الشخصي، وبعد شهرين عُرض عليه مبلغ مالي مغرٍ فقام ببيعها محققاً ربحاً.. هل يخضع هذا التصرف للقانون التجاري؟"

💊 \*\*الكبسولة:\*\* لا يخضع للقانون التجاري \*\*بل هو تصرف مدني\*\*. فرغم وجود شراء وبيع لمنقول وتحقيق ربح، إلا أن "نية البيع وتحقيق الربح" لم تكن متوافرة (وقت الشراء)، حيث كان الغرض الأصلي هو الاستعمال الشخصي، والنية اللاحقة لا تحول العمل المدني إلى تجاري.

? \*\*السؤال الثالث:\*\* "ما هو الحكم القانوني لأعمال تأسيس الشركات التجارية، ولماذا أضفى عليها المشرع هذه الصفة؟"

💊 \*\*الكبسولة:\*\* تُعد أعمال تأسيس الشركات التجارية (كصياغة العقود وشراء المعدات الأولية) \*\*أعمالاً تجارية منفردة\*\* بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون التجارة، حتى لو تمت لمرة واحدة ومن غير تاجر. والسبب هو إخضاع هذه الإجراءات لقواعد القانون التجاري (كالتضامن وحرية الإثبات) لحماية الانتماء وحقوق الغير المتعاملين مع المؤسسين قبل اكتساب الشركة لشخصيتها المعنوية.

---

\*\*

#### 📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

< 📖 \*\*\*الأعمال التجارية بالاحتراف (على وجه المقولة):\*\*  
< يقصد بالحرف الإنتاجية تلك الحرف التي يترتب على مزاولتها خلق قيم جديدة وهم: الصناعة، العمليات الاستخراجية، مقاولات العقارات، مشروعات تربية الحيوان.

< \*\*أولاً: الصناعة:\*\*

< يقصد بالصناعة تحويل المواد الأولية إلى مواد نصف مصنعة، أو إلى مواد كاملة الصنع، كصناعة المنسوجات من القطن أو السكر من القصب. يعد من الصناعة إضفاء هيئة جديدة على السلعة المصنعة أصلاً، كتجفيف المواد الغذائية وتعليبها. تعتبر الصناعة من الأعمال التجارية سواء قام الصانع بشراء المواد الأولية اللازمة للصناعة وقام بتحويلها، أو قدمت إليه هذه المواد من الغير.

< \*\*ثانياً: مقاولات العقارات:\*\*

< لا يقتصر الأمر على تشييد العقارات فقط، وإنما تمتد لتشمل مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها. لا يشترط لإسباغ الصفة التجارية على هذه الأعمال أن يلتزم المقاول بتقديم الأدوات والمواد والعمالة اللازمة للعمل



العقاري، بل يكفي أن يقتصر دوره على تقديم الأيدي العاملة فقط، بينما يقدم رب العمل المواد والأدوات اللازمة لتلك الأعمال.

< \*\*ثالثاً: توريد السلع والخدمات:\*\*

< يقصد بعقود التوريد هي تلك العقود التي يلتزم فيها المقاول بتسليم الطرف الآخر كميات من الشيء الذي حصل التعاقد بشأنه بصفة دورية ومنتظمة خلال فترة زمنية معينة كمن يتعهد بتوريد اللحوم والخضروات... نذهب مع الرأي الراجح إلى اعتبار توريد السلع والخدمات هي من طبيعة تجارية، حتى ولو لم يسبقه شراء للأشياء محل العقد، وذلك لقيام المورد بتوريد ما ينتجه أو ما يحصل عليه من أرضه الزراعية."

---

#### 🗣️ ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

بص يا سيدي، المشرع هنا بيتكلم عن أعمال لازم عشان تبقى "تجارية" تتعمل في شكل "\*\*مشروع\*\*" أو "\*\*مقولة\*\*" (يعني كيان، تنظيم، استثمارية، وتكرار). لو عملتها مرة واحدة في حياتك كهواي، تبقى مدنية، لكن لو فاتح لها شغل واحتراف، تبقى تجارية. المشرع قسمهم لكذا نوع، ركز في أخطر 3 بتيجي في الامتحانات:

\*\*1. الصناعة (فيها تريكة خبيثة 🚩):\*\*

الصناعة هي إنك تحول مادة لشكل ثاني (زي القطن لملابس) أو حتى تغلفها وتعلبها.

💡 \*\*تريكة الامتحان:\*\* فاكرو لما قلنا في الجزء اللي فات إن التجارة لازم تسبقها عملية "شراء"؟ هنا بقى في الصناعة \*\*مش شرط!\*\* المشرع بيقولك لو المصنع بيصنع بضاعة من مواد هو اللي شاريتها ➡ ده عمل تجاري. طيب لو أنا كزبون رحيت لمصنع أو ترزي وجايب معايا القماش بتاعي وقولتله "فصل لي ده"؟ برضه

عمل المصنع/التريزي \*\*تجاري\*\*! لأن المشرع اعتبر "الصناعة" كحرفة في حد ذاتها عمل تجاري حتى لو المواد جاية من الزبون (الغير).

**\*\*2. مقاولات العقارات (دي كبسولة قضايا 🏡):\*\***

إحنا متفقين إن العقارات (الأراضي والمباني) شغلها في الأصل مدني. لكن لو إنت فاتح "شركة مقاولات" بتبني، بتهد، أو حتى بترمم عمارات، عمك ده "تجاري" لأنه بيتم على وجه المقولة والمشروع.

🚧 **\*\*الخلاصة الخبيثة هنا:\*\*** دكتور المادة هيقولك: "مقاول اتفق مع مالك أرض إنه يبني له عمارة، بس المالك هو اللي هيجيب الأسمنت والحديد والطوب، والمقاول هيجيب (العمال) بس.. هل عمل المقاول تجاري؟" الإجابة: **\*\*أيوة عمل تجاري مليون في المية!\*\*** المشرع صريح وقال مش شرط المقاول يقدم المواد، مجرد تقديمه لـ "الأيدي العاملة" كفاية جداً لاعتبار عمله مقولة تجارية.

**\*\*3. التوريد (او عى الفلاح يخدعك تاني 🧐):\*\***

التوريد يعني إنك تتفق تدي حد بضاعة بشكل "دوري ومستمر" (زي اللي بيورد أكل لمستشفى كل شهر، أو بيورد ورق لجامعة طول السنة).

🚧 **\*\*مطب الامتحان الكبير:\*\*** في الجزء الثالث قلنا "الفلاح اللي بيبيع محصول أرضه عمله مدني لأنه مشتراش". طيب ركز في دي: لو الفلاح ده راح عمل **\*\* (عقد توريد) \*\*** مع مصنع صلصة، إنه يورده طماطم من أرضه كل شهر لمدة سنة.. هنا العمل يتحول يبقى **\*\*تجاري!\*\*** ليه؟ لأن "التوريد" كعملية مستمرة ومقولة بتلغي شرط "سبق الشراء". العبرة هنا بـ "التنظيم والانتظام" اللي بيخلق انتمان تجاري.

---

### ### 🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

1. **\*\*الأعمال التجارية بالاحتراف (المشروع):\*\*** هي أعمال لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا تمت من خلال تنظيم مادي وبشري مستمر (على وجه المقولة).
2. **\*\*الصناعة:\*\*** تعد عملاً تجارياً متى تمت في شكل مشروع، سواء اشترى الصانع المواد الأولية بنفسه، أو قدمها له العملاء.
3. **\*\*مقاولات العقارات:\*\*** تشمل البناء، الهدم، والتعديل. وتعتبر عملاً تجارياً حتى لو اقتصر دور المقاول على تقديم (الأيدي العاملة) فقط دون المواد والأدوات.
4. **\*\*عقد التوريد:\*\*** هو التعهد بتسليم بضائع بصفة دورية ومنتظمة. ويُعد عملاً تجارياً بطبيعته حتى لو انعدم فيه شرط "سبق الشراء" (مثل قيام المزارع بتوريد محصول أرضه بشكل منتظم ومستمر بموجب عقد توريد).

---

### ### 🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

**? \*\*السؤال الأول:\*\*** "اتفق (محمود) مع شركة مقاولات على هدم منزله القديم، على أن يقوم محمود بتوفير كافة المعدات والآلات اللازمة للهدم، وتقتصر مهمة الشركة على توفير العمالة وإدارتهم. هل يُعد عمل الشركة مدنياً أم تجارياً؟ ولماذا؟"

**\*\*الكبسولة:\*\*** يُعد عمل الشركة **\*\*عملاً تجارياً\*\***. حيث نص المشرع صراحة في مقاولات العقارات (سواء بناء أو هدم أو ترميم) أنه لا يشترط لإسباغ الصفة التجارية أن يلتزم المقاول بتقديم الأدوات والمواد، بل يكفي أن يقتصر دوره على تقديم وإدارة "الأيدي العاملة" متى كان ذلك على وجه الاحتراف والمشروع.

**? \*\*السؤال الثاني:\*\*** "قام (سالم) وهو مزارع ببيع محصول البرتقال من أرضه إلى مصنع للعصائر مرة واحدة محققاً ربحاً، بينما قام جاره (زيدان) بإبرام عقد

يلتزم بموجبه بتوريد محصول أرضه لنفس المصنع شهرياً لمدة عام. ما التكييف القانوني لعمل كل منهما؟"

**\*\*الكبسولة:\*\*** 

- عمل (سالم): **\*\*عمل مدني\*\***، لأنه بيع لمنتجات أرضه الزراعية لمرة واحدة وتخلف فيه شرط (سبق الشراء).

- عمل (زيدان): **\*\*عمل تجاري\*\***، لأنه تم في شكل (عقد توريد) بصفة دورية ومنتظمة. وعقد التوريد يُعد من الأعمال التجارية بطريق المقابلة بصرف النظر عن وجود شراء مسبق للأشياء الموردة من عدمه.

**?** **\*\*السؤال الثالث:\*\*** "هل يُشترط لاعتبار (الصناعة) عملاً تجارياً أن يمتلك

الصانع المواد الأولية التي يقوم بتحويلها؟"

**\*\*الكبسولة:\*\*** **\*\*لا يُشترط ذلك\*\***. تُعتبر الصناعة عملاً تجارياً متى تمت على 

وجه الاحتراف والمشروع، سواء قام الصانع بشراء المواد الأولية بنفسه بقصد تحويلها، أو اقتصر دوره على تحويل وصناعة مواد (مملوكة للغير) قدمها له العملاء.

---

**###**  أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

**\*\*1. نظرية الأعمال التجارية بالتبعية:\*\***

<  "كافة الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تتعلق بتجارته تعتبر أعمالاً

تجارية بالتبعية [1]. يلزم لتطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية أن يتوافر

الشروط الآتية: ١- أن يكون القائم بالعمل تاجراً [2]. ٢- أن يكون العمل متعلقاً

بأعمال تجارية [2]."

**\*\*ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):\*\***

بص يا سيدي، "التبعية" دي عاملة زي العدوى! العمل في أصله "مدني" (مفيش فيه بيع وشراء ولا مقولة)، بس عشان اللي بيعمله **\*\*"تاجر"\*** وبيعمله عشان **\*\*"يخدم تجارته"\***، فالعمل ده بيتعدي وياخد الصفة التجارية.

**\*\*مثال من السوق عشان تفهم:\*** لو تاجر موبايلات اشترى "عربية" عشان يتفصح بيها هو وعيلته  ده عمل مدني. طيب لو نفس التاجر اشترى نفس العربية بس عشان يخليها "عربية توصيل بضاعة للمحل"؟  هنا العمل يتقلب ويبقى **\*\*تجاري بالتبعية!\***

**\*\*تريكة امتحان:\*** عشان نطبق النظرية دي لازم شرطين مع بعض: (الشخص يكون تاجر أصلاً + والعمل ده يكون بيخدم محله أو تجارته). لو شرط وقع، نرجع للأصل المدني.

**\*\*2. المقصود بالأعمال التجارية المختلطة:\***

<  "يقصد بالعمل التجاري المختلط هو ذلك العمل الذي يعتبر تجارياً بالنسبة لأحد أطرافه ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر [3], [4]."

**\*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):\*\***

هنا بقى العمل مش بيجير لونه، ده بيبقى "نصين"! عمل واحد بيجمع بين طرفين: واحد تاجر والثاني شخص عادي (مدني).

**\*\*مثال:\*** إنت كطالب (شخص مدني) رحنت تشتري كتاب من مكتبة (تاجر). البيعة دي بالنسبة ليك إنت "عمل مدني" (عشان إنت بتشتري للاستهلاك مش للتجارة)، بس بالنسبة للمكتبة "عمل تجاري" (عشان دي مقولة توريد وبيع). فبنسمي العقد ده "عمل مختلط".

**\*\*3. الآثار المترتبة على الأعمال التجارية المختلطة (الإثبات والاختصاص):\*\***

<  "الآثار المترتبة على الأعمال التجارية المختلطة: أ. الاختصاص: تقضي القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن الاختصاص ينعقد لمحكمة

المدعى عليه [5]. ب. الإثبات: تطبق قواعد الإثبات التجارية في مواجهة الشخص الذي يعتبر العمل تجارياً في حقه، وتطبق قواعد الإثبات المدنية في حق الشخص الذي يعتبر العمل بالنسبة له مدنياً [6].

 \*\*شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي):\*\*  
 \*\*ودي بقى كبسولة القضايا اللي بتيجي في كل امتحان! \*\* لما يحصل خناقة بين الطرف المدني والطرف التجاري، نطبق قانون مين؟  
\* \*\*في الإثبات (الدليل):\*\* كل واحد بيتطبق عليه القانون اللي "يضره". يعني لو إنت (المدني) بتطالب التاجر بفلوس، تقدر تثبت حقك بكافة الطرق (شهود، إيميلات، واتساب) لأن العمل بالنسبة للتاجر "تجاري". لكن لو التاجر هو اللي بيطالبك بفلوس، لازم يثبت حقك بالكتابة (لو المبلغ فوق 1000 جنيه) لأن العمل بالنسبة لك "مدني"! (القانون هنا بيحمي الطرف المدني الضعيف).  
\* \*\*في الاختصاص (نرفع القضية فين؟):\*\* لو المدني هو اللي بيرفع القضية على التاجر، يقدر يختار (يا يرفعها في المحكمة المدنية، يا في المحكمة التجارية). لكن لو التاجر هو اللي بيرفع القضية على الشخص المدني، \*\*مجبور\*\* يرفعها في المحكمة المدنية بس! (ممنوع نجر جر المواطن العادي لمحاكم التجار).

---

### ### 🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

1. \*\*الأعمال التجارية بالتبعية:\*\* هي أعمال مدنية بطبيعتها، لكنها تكتسب الصفة التجارية استثناءً متى صدرت من "تاجر" وكانت متعلقة بـ "حاجات تجارته" (مثل شراء التاجر سيارة لنقل بضائع محله).
2. \*\*الأعمال التجارية المختلطة:\*\* هو تصرف قانوني واحد يجمع بين طرفين، يُعد العمل بالنسبة لأحدهما تجارياً (كالتاجر)، وبالنسبة للآخر مدنياً (كالمستهلك).

3. **\*\*قاعدة الإثبات في العمل المختلط: \*\*** يتم الإثبات ضد التاجر بـ "كافة طرق الإثبات التجارية"، بينما لا يتم الإثبات ضد الطرف المدني إلا بـ "القواعد المدنية المقيدة" (الكتابة).

4. **\*\*قاعدة الاختصاص في العمل المختلط: \*\*** الطرف المدني له حرية الخيار بين القضاء المدني أو التجاري، بينما الطرف التجاري ملزم برفع دعواه أمام القضاء المدني فقط لحماية الطرف غير التاجر.

---

#### 🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

? **\*\*السؤال الأول: \*\*** "اشترى صاحب سوبر ماركت دراجة نارية (موتوسيكل) لتوصيل الطلبات للمنازل، واشترى دراجة أخرى لابنه للذهاب بها للجامعة. ما التكيف القانوني لعملية الشراء في الحالتين؟"  
**\*\*الكبسولة: \*\*** 📌

- شراء الدراجة الأولى لتوصيل الطلبات: يُعد **\*\*عملاً تجارياً بالتبعية\*\***، لأنه صدر من تاجر، وتوافر فيه شرط التعلق بحاجات تجارته وتسهيلها.  
- شراء الدراجة الثانية لابنه: يُعد **\*\*عملاً مدنياً\*\***، لأنه رغم صدوره من تاجر، إلا أنه مخصص للأغراض الشخصية والعائلية، فانتفى عنه شرط التعلق بالتجارة.

? **\*\*السؤال الثاني: \*\*** "بين القاعدة القانونية للإثبات في الأعمال التجارية المختلطة مع ضرب مثال؟"

**\*\*الكبسولة: \*\*** 📌 القاعدة هي تطبيق قواعد الإثبات "المزدوجة"، حيث يُثبت العمل ضد الطرف الذي يعتبر العمل بالنسبة له (تجارياً) بكافة طرق الإثبات، ويُثبت العمل ضد الطرف الذي يعتبر العمل بالنسبة له (مدنياً) بقواعد الإثبات المدنية المقيدة (الكتابة). **\*\*مثال: \*\*** إذا اشترى مستهلك أثاثاً لمنزله من شركة أثاث تجارية، يجوز للمستهلك إثبات عيوب الأثاث ضد الشركة بكافة الطرق، ولكن إذا

تأخر المستهلك في دفع الثمن (الذي يتجاوز 1000 جنيه)، لا يجوز للشركة إثبات هذا الدين ضده إلا بالكتابة.

**?** **\*\*السؤال الثالث:\*\*** "هل يجوز للتاجر في العقد المختلط أن يرفع دعواه ضد الطرف المدني أمام المحاكم التجارية؟ ولماذا؟"

**\*\*الكبسولة:\*\*** **\*\*لا يجوز ذلك.\*\*** إذا كان العمل تجارياً بالنسبة للمدعي (التاجر) ومدنياً بالنسبة للمدعى عليه (الشخص العادي)، فلا يكون أمام التاجر خيار سوى رفع دعواه أمام القضاء المدني، وذلك حماية للطرف المدني من إخضاعه لقواعد وإجراءات القضاء التجاري التي تتسم بالصرامة والسرعة.

**####** **أولاً:** النص الأكاديمي الحرفي

**\*\*1.** شروط اكتساب صفة التاجر (الاحتراف والاستقلالية والأهلية): **\*\***

**<** **"يعد الاحتراف شرطاً جوهرياً لاكتساب الشخص وصف التاجر، ويقصد بالاحتراف أن يقوم الشخص بالعمل بصفة متكررة ومستمرة بحيث يعتمد عليه كمصدر لرزقه [1]. ولا يكفي لاكتساب الشخص صفة التاجر أن يحترف العمل التجاري، بل يجب بجانب ذلك أن يكون ممارسته للعمل التجاري على وجه الاستقلال، بمعنى أن يحترف العمل التجاري لحساب نفسه وباسمه [2].**

**بالنسبة لتوافر الأهلية التجارية:** تنص المادة ١١ على أنه يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها يعتبره قاصراً في هذا السن [3]. ويجوز للقاصر المأذون له في التجارة (من بلغ ثمانية عشرة سنة) أن يزاول التجارة، متى حصل على إذن من المحكمة المختصة [3-5]."



**\*\*2. الالتزامات المهنية لطائفة التجار (أولاً: الدفاتر التجارية):\*\***

<  "نصت المادة ٢١ على أنه: كل تاجر يتجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه ملزم بمسك دفاتر تجارية [6]. وأهم الدفاتر التجارية الإلزامية: ١. دفتر اليومية الأصلي: تقيد فيه جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر... ٢. دفتر الجرد: تقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية [7]. وفي حالة توقف التاجر عن دفع ديونه (الإفلاس) فإن الدفاتر المنتظمة تعتبر دليلاً لصالحه وتجنبه عقوبة الإفلاس بالتدليس [8, 9]."

**\*\*3. الالتزامات المهنية لطائفة التجار (ثانياً: السجل التجاري):\*\***

<  "السجل التجاري دفتر تقيد فيه كافة البيانات الخاصة بالتاجر [10]. ويلتزم بالقيود في السجل التجاري كل شخص طبيعي أو اعتباري يكتسب صفة التاجر، والشركات التجارية [11]. ويهدف نظام السجل التجاري إلى تحقيق غايتين: الأولى وظيفة إعلامية بإعطاء الغير الذي يتعامل مع التاجر صورة كاملة عن حالة التاجر ونشاطه، والثانية وظيفة إحصائية تمكن الدولة من حصر عدد المشتغلين بالتجارة [10, 12, 13]."

---

**####**  ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

بص يا سيدي، عشان القانون يدريك لقب "تاجر"، لازم يتوفر فيك 3 شروط زي اسمك:

1. **\*\*الاحتراف:\*\*** يعني بتبيع وتشتري كـ "أكل عيش" وبشكل مستمر، مش بتعملها مرة وتنام.

2. **\*\*الاستقلالية (تريكة امتحانات ):\*\*** لازم تشتغل لحسابك إنت وباسمك!

💡 \*سؤال خبيث\*: هل مدير البنك أو مدير شركة أو موظف المبيعات يعتبروا تجاراً؟ \*\*لأ طبعاً!\*\* لأنهم يشتغلوا لحساب غيرهم (البنك أو الشركة) وبيأخذوا مرتب، التاجر هو الشركة أو صاحب المحل نفسه.

3. \*\*الأهلية (سن التجارة)\*\*: سن الرشد التجاري في مصر هو \*\*21 سنة\*\*، حتى لو الأجنبي في بلده بيعتبروه بالغ في سن أقل.

💡 \*كبسولة قضايا\*: طيب لو طالب عنده 18 سنة ورث محل تجاري وعاليز يمشيه؟ القانون قاله ماينفعش تشتغل بمزاجك، لازم تاخذ \*\*"إذن من المحكمة"\*\*\*، وساعتها بنسميه (قاصر مأذون له)، وتصرفاته بتبقى صحيحة في حدود الإذن ده بس!

**\*\*التزامات التاجر (الدفاتر والسجل)\*\*:**

بما إنك بقيت تاجر، القانون هيفرض عليك التزامات عشان يحمي السوق:  
\* \*\*الدفاتر التجارية\*\*: أي تاجر رأس ماله معدي \*\*20 ألف جنيه\*\* (ركز في الرقم 📌) لازم يمسك دفاتر. لو رأس مالك 19,999 جنيه، إنت معفي!  
\* أهم دفترين: \*\*دفتر اليومية\*\* (بتكتب فيه اللي بتبيعه وتشتريه كل يوم بيومه) و\*\*دفتر الجرد\*\* (بتجرد فيه بضاعتك آخر السنة).

\* \* \*ليه الدفاتر دي مهمة؟ \* عشان الضرائب تحاسبك صح، والأهم: لو لا قدر الله فلست والدفاتر بتاعتك مضبوطة، القانون هيعتبرك "مفلس شريف" غصب عنك بسبب ظروف السوق. لكن لو مش ماسك دفاتر أو مخبيها، هتدخل السجن بتهمة "الإفلاس بالتدليس"!

\* \* \*\*السجل التجاري\*\*: ده عامل زي "البطاقة الشخصية" أو "الفايسبوك" بتاع التاجر. أي حد بيفتح محل أو شركة لازم يسجل بياناته (اسمه، رأس ماله، عنوانه). ليه؟ عشان لو أنا رايح أشترى منك بضاعة بمليون جنيه، أقدر أستعلم عنك في السجل وأعرف إنت تاجر بجد ولا نصاب، وكمان عشان الدولة تعرف تطلع إحصائيات بعدد التجار.

### ### 🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

1. **\*\*شروط التاجر:\*\*** لا يكتسب الشخص صفة التاجر إلا باجتماع 3 شروط:  
(احتراف الأعمال التجارية، ممارستها على وجه الاستقلال ولحسابه الخاص، وتوافر الأهلية التجارية ببلوغ 21 سنة أو بإذن المحكمة لمن بلغ 18 سنة).
2. **\*\*العاملون بالتجارة:\*\*** الموظفون، والعمال، ومديرو الشركات لا يكتسبون صفة التاجر لانعدام شرط "الاستقلالية"، حيث يعملون لحساب غيرهم.
3. **\*\*الدفاتر التجارية:\*\*** إلزام قانوني على كل تاجر يتجاوز رأس ماله 20,000 جنيه. أهمها دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد، وتعتبر حجة للتاجر في الإثبات، وتقيه من عقوبة الإفلاس بالتدليس عند تعثره.
4. **\*\*السجل التجاري:\*\*** أداة شهر وعلانية، يلتزم بالقيد فيه كل تاجر فرد أو شركة، ويهدف لتوفير الثقة والائتمان للغير (الوظيفة الإعلامية) وتوفير بيانات للدولة (الوظيفة الإحصائية).

---

### ### 🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

? **\*\*السؤال الأول:\*\*** "عُين (أحمد) مديراً عاماً لشركة استيراد وتصدير كبرى، ويقوم بإبرام صفقات بملايين الجنيهات يومياً. هل يكتسب أحمد صفة التاجر؟ ولماذا؟"

🩹 **\*\*الكبسولة:\*\*** لا يكتسب صفة التاجر \*\*. لأنه رغم احترافه القيام بالأعمال التجارية، إلا أنه يفتقد لشرط جوهرى وهو "الاستقلالية". فأحمد يقوم بهذه الأعمال لحساب وباسم (الشركة) وليس لحسابه الشخصي، وبالتالي تقع المخاطر والالتزامات على الشركة التي تكتسب وحدها صفة التاجر.

? **\*\*السؤال الثاني:** "شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، ورث عن والده محلاً تجارياً وقام بإدارته وإبرام عقود تجارية دون الحصول على إذن. ما التكليف القانوني لتصرفاته؟"

💊 **\*\*الكبسولة:** \*\* تُعد جميع تصرفاته التجارية **\*\*باطلة بطلاناً نسبياً\*\*** لمصلحته (لقصره). فالقانون المصري حدد الأهلية التجارية بـ 21 سنة، ومن بلغ 18 سنة (قاصر) لا يجوز له الاتجار في أمواله إلا بعد الحصول على "إذن من المحكمة". وبدون الإذن، لا يكتسب صفة التاجر وتكون عقوده قابلة للإبطال حماية له.

? **\*\*السؤال الثالث:** "تاجر تجزئة رأس ماله 15 ألف جنيه، توقف عن سداد ديونه وامتنع عن تقديم دفاتره التجارية، فتمت مقاضاته. هل يعاقب هذا التاجر لعدم إمساك دفاتر تجارية؟"

💊 **\*\*الكبسولة:** \*\* لا يعاقب ولا يُلزم بمسك الدفاتر **\*\*لأن المشرع التجاري استثنى صغار التجار من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية، وحدد الحد الأدنى للالتزام بأن (يتجاوز رأس المال المستثمر في التجارة 20 ألف جنيه). وبما أن رأس ماله 15 ألف فقط، فهو معفى قانوناً من هذا الالتزام.**

---

\*\*

### ### 📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

#### \*\*1. تعريف عقد الشركة:\*\*

< 📖 "يعرف المشرع المصري عقد الشركة في المادة 505 من القانون المدني بأنها: (عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة)." [1]

#### \*\*2. الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:\*\*

< 📖 "يخضع عقد الشركة للشروط والأركان المقررة قانوناً لصحة العقود بوجه عام... الأركان الموضوعية العامة:

- < 1. الرضا: يشترط لانعقاد الشركة رضا الشركاء جميعاً... ويجب أن يكون الرضا صحيحاً خالياً من عيوب الإرادة (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).
- < 2. الأهلية: أن يصدر الرضا عن ذي أهلية، ولأن عقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع والضرر... فإن الأهلية اللازمة لعقد الشركة هي الأهلية الخاصة بأعمال التصرف، أي أهلية الرشيد البالغ من العمر إحدى وعشرين سنة.
- < 3. المحل: محل الشركة هو النشاط الاستثماري الذي حدده لها الشركاء في العقد، ويجب أن يكون ممكناً أو قابلاً للتعيين، وأن يكون مشروعاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب.
- < 4. السبب: هو الباعث الدافع إلى التعاقد، ويعتبر دائماً في كل العقود ومنها عقد الشركة (تحقيق الربح)." [1]

### **\*\*3. الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة:\*\***

<  "تقتضي الفكرة التعاقدية للشركة أن يتعدد الشركاء في الشركة... الأركان الموضوعية الخاصة:

< 1. تعدد الشركاء.

< 2. تقديم الحصص في رأس المال: (الحصة النقدية، الحصة العينية، الحصة بالعمل). ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من نفوذ أو ما يتمتع به من ثقة مالية.

< 3. نية المشاركة: يقصد بنية المشاركة اتجاه نية الشركاء إلى التعاون الإيجابي وعلى قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة.

< 4. اقتسام الأرباح والخسائر (بطلان شرط الأسد): لا يشترط في هذا الشأن أن تتساوى الأرباح التي يحصل عليها كل شريك أو الخسائر... ولكن تبطل الشركة إذا تضمن العقد شرطاً يؤدي إلى حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر (شرط الأسد). " [3-1]

### **\*\*4. الأركان الشكلية لعقد الشركة:\*\***

<  "أولاً: الكتابة: تعتبر كتابة عقد الشركة ركناً لازماً لانعقاد العقد وليس مجرد أداة لإثباته... (يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً).

< ثانياً: الشهر: لا يعتبر الشهر شرطاً لصحة عقد الشركة المدنية، وإنما هو فقط بمثابة شرط لنفاذها في مواجهة الغير، أما في الشركات التجارية فإن الشهر (القيّد في السجل التجاري) ركن فيها. " [3, 4]

### #### 🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

بص يا سيدي، عشان نأسس شركة، القانون قالك إن الشركة دي في الأصل "عقد" بين شوية أشخاص. وعشان العقد ده يكون سليم ومايخرش الماية، لازم يتوفر فيه 3 أنواع من الأركان:

- \*\*1. الأركان العامة (بتاعة أي عقد في الدنيا):\*\***
  - \* أي عقد (سواء بيع، إيجار، أو شركة) لازم له 4 حاجات:
  - \* \*\*الرضا:\*\* الشركاء يكونوا موافقين ومحدث ضاحك عليهم (تدليس) أو غاصبهم (إكراه).
  - \* \*\*الأهلية:\*\* لازم اللي يأسس شركة تجارية يكون بالغ **\*\*21 سنة\*\*** (عشان ده تصرف فيه فلوس ومخاطرة).
  - \* \*\*المحل (النشاط):\*\* إنتوا فاتحين الشركة تعمل إيه؟ لازم النشاط يكون مشروع. لو فاتحين شركة لتهريب الآثار أو تجارة المخدرات، الشركة دي باطلة ومفيش قانون هيحميكم!
  - \* \*\*السبب:\*\* إحنا فاتحين الشركة ليه؟ عشان نكسب فلوس (تحقيق الربح).

- \*\*2. الأركان الخاصة (ودي الفاكهة والتريكات 🚨):\*\***
  - عشان العقد ده نسميه "شركة" تحديداً، لازم 4 شروط كمان:
  - \* \*\*تعدد الشركاء:\*\* الشركة لازم تقوم على أكثر من شخص (2 أو أكثر).
  - \* \*\*تقديم الحصص (كبسولة امتحانات 💡):\*\* عشان تبقى شريك، لازم تدفع حاجة. ممكن تدفع "فلوس" (حصة نقدية)، أو تقدم عربيتك ومقرك (حصة عينية)، أو تقدم مجهودك وخبرتك الإدارية (حصة بعمل).
  - 🚨 **\*\*مطب خبيث:\*\*** ينفع أدخل شريك بـ "اسمي وسمعتي أو منصبي"؟ **\*\*لا طبعاً!\*\*\*\*** النفوذ والسمعة مش حصة، ولو الشركة قامت على كده تبقى باطلة.
  - \* **\*\*نية المشاركة:\*\*** يعني إحنا كلنا "في مركب واحدة" بندير سوا وناخد قرارات سوا على قدم المساواة، مش واحد شغال عند الثاني.

\* \*\*اقتسام الأرباح والخسائر (حبيب الدكاترة: شرط الأسد 🦁):\*\*  
بص بقی، لو اتفقنا إننا شركاء، بس جه شريك قال: "أنا هأخذ نص الربح، بس  
ماليش دعوة بأي خسارة تحصل!" ← القانون بيسمي ده \*\* (شرط الأسد) \*\*، يعني  
بياخذ كل حاجة ومبيخاطرش بحاجة. \*\*النتيجة؟\*\* الشرط ده بيطل العقد كله! لازم  
المكسب والخسارة يتوزعوا (حتى لو بنسب مختلفة، بس مفيش إعفاء كامل من  
الخسارة ولا حرمان كامل من الربح).

\*\*3. الأركان الشكلية (حبر على ورق):\*\*  
القانون التجاري مبيهرش. عقد الشركة ده مش مجرد كلمة شرف، لازم يتكتب في  
ورقة رسمية \*\* (ركن الكتابة) \*\*، ول لازم يتسجل في السجل التجاري عشان الناس  
في السوق تعرف الكيان ده \*\* (ركن الشهر) \*\*. لو مكتتبش، الشركة كأنها لم تكن  
(باطلة).

---

### #### 🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

1. \*\*الشركة:\*\* هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر للمساهمة في مشروع مالي بحصة من مال أو عمل لاقتسام الأرباح والخسائر.
2. \*\*الأركان الموضوعية العامة:\*\* (الرضا الخالي من العيوب، الأهلية ببلوغ 21 سنة، المحل المشروع، والسبب). [1]
3. \*\*الأركان الموضوعية الخاصة:\*\*
  - \*\*تعدد الشركاء.\*\*
  - \*\*تقديم الحصص:\*\* (نقدية، عينية، أو عمل)، ويُحظر تقديم (النفوذ والسمعة) كحصة. [2]
  - \*\*نية المشاركة:\*\* التعاون الإيجابي على قدم المساواة.



- \*\*اقتسام الأرباح والخسائر:\*\* ويبطل العقد إذا تضمن (شرط الأسد) الذي يعفي شريكاً من الخسارة أو يحرمه من الربح. [3]

4. \*\*الأركان الشكلية:\*\* لا ينعقد عقد الشركة التجارية ولا يصح إلا ب (الكتابة) و(الشهر/القيد في السجل التجاري)، وتخلفهما يؤدي إلى بطلان الشركة. [3]

---

#### 🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

? \*\*السؤال الأول:\*\* "اتفق (أحمد) و(محمود) على تأسيس شركة تجارية، واتفقا على أن يُقدم أحمد رأس المال، وأن يُقدم محمود نفوذه وعلاقاته في السوق كحصة في الشركة.. ما مدى صحة هذا العقد؟"

💊 \*\*الكبسولة:\*\* العقد \*\*باطل لتخلف ركن تقديم الحصص\*\*.. حيث حدد القانون أنواع الحصص الجائز تقديمها في الشركة ب (الحصة النقدية، العينية، والحصة بالعمل). ولا يجوز قانوناً أن تقتصر حصة الشريك على ما له من (نفوذ) أو ثقة مالية أو علاقات، لأن هذه الأشياء لا تمثل قيمة مالية يمكن الحجز عليها ضماناً لديون الشركة. [2]

? \*\*السؤال الثاني:\*\* "ما المقصود ب (شرط الأسد) في عقود الشركات؟ وما هو الأثر القانوني المترتب على وجوده في العقد؟"

💊 \*\*الكبسولة:\*\* \*\*شرط الأسد\*\* هو الشرط الذي يقضي بإعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسائر نهائياً، أو حرمانه من الأرباح تماماً، أو تخصيص كل الأرباح لشريك واحد. \*\*الأثر القانوني:\*\* يترتب على وجود هذا الشرط بطلان الشرط وبطلان عقد الشركة بالكامل؛ لتخلف ركن أساسي من الأركان الموضوعية الخاصة وهو "اقتسام الأرباح والخسائر". [3]

? \*\*السؤال الثالث:\*\* "هل يجوز إثبات عقد الشركة التجارية بكافة طرق الإثبات كشهادة الشهود بحجة مبدأ (حرية الإثبات) في القانون التجاري؟"

📌 \*\*الكبسولة:\*\* \*\*لا يجوز ذلك. \*\*استثنى المشرع عقد الشركة التجارية من مبدأ حرية الإثبات، واعتبر (الكتابة) ركناً شكلياً لازماً لـ "انعقاد" العقد وليس فقط لإثباته. فإذا لم يكن عقد الشركة التجارية مكتوباً، كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يجوز إثباته بالشهود أو القرائن. [3]

-----

#### 📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

\*\*1. الجزاء المترتب على تخلف أحد أركان عقد الشركة (أنواع البطلان):\*\*

< 📖 "أولاً: البطلان المطلق: يترتب البطلان المطلق لعقد الشركة إذا انعدم رضا أحد الشركاء أو انعدمت أهليته وقت التعاقد، إذا كان محل الشركة غير مشروع كالإتجار في المخدرات أو الدعارة... يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان المطلق في هذه الصور ونحوها ويرتب ثبوت حق كل ذي مصلحة التمسك به والمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها [1].

ثانياً: البطلان النسبي: يقتصر أثره على من شرع لمصلحته، كمن شاب رضاه عيب من عيوب الإرادة كغلط أو تدليس أو إكراه أو كان ناقص الأهلية... [1].

ثالثاً: البطلان الخاص (البطلان بسبب تخلف الأركان الشكلية): قدمنا أنه يلزم: أن يكون عقد الشركة مكتوباً، أن تتخذ الإجراءات التي فرضها القانون لإشهاره... التمسك به جائز لكل ذي مصلحة في النطق به سواء كان الشركاء أو الغير، فيجوز للشركاء أن يحتجوا به في مواجهة بعضهم بعضاً [1]."

## **\*\*2. نظرية الشركة الفعلية (المنقذة):\*\***

<  "إذا كان البطلان المطلق يترتب عليه اعتبار العقد كأن لم يكن، فإن الاعتراف بوجود الشركة في الفترة السابقة على الحكم بالبطلان ينطوي على خروج على القواعد العامة... وهذا ما يسمى بنظرية الشركة الفعلية [1]. يترتب على الاعتراف بوجود الشركة من الناحية الواقعية أو الفعلية في الفترة ما بين تكوين الشركة والحكم ببطلانها، حماية للأوضاع الظاهرة وللغير حسن النية [1, 2]. يشترط لتطبيق نظرية الشركة الفعلية: أن تكون الشركة قد باشرت أعمالها بالفعل قبل الحكم ببطلانها... ألا يكون البطلان مؤسساً على تخلف ركن المحل أو السبب (كأن يكون الغرض غير مشروع) [2]."

---

## **#### 🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)**

بص يا سيدي، لو إحنا أسسنا شركة وفيها غلطة في التأسيس، الشركة دي بتتعرض لـ "البطلان"، والقانون قسم البطلان ده لـ 3 درجات حسب حجم المصيبة:

### **\*\*1. البطلان المطلق (المصيبة الكبيرة):\*\***

ده بيحصل لو الشركة قامت على باطل 100%، زي إن واحد مجنون (منعدم الأهلية) أسس شركة، أو فتحنا شركة عشان نتاجر في السلاح أو نغسل أموال (المحل غير مشروع).

💡 \*مين يرفع القضية؟\* أي حد ماشى في الشارع (كل ذي مصلحة) يقدر يطلب بطلانها، والقاضي لو عرف بييطلها من نفسه.

### **\*\*2. البطلان النسبي (المصيبة اللي تخص صاحبها):\*\***

ده بيحصل لو واحد اتضحك عليه عشان يدخل الشركة (غلط أو تدليس) أو كان عمره 19 سنة مثلاً (ناقص الأهلية ومأخوذ إذن).

💡 \*مين يرفع القضية؟\* الشخص المضرور بس (اللي اتضحك عليه أو القاصر).  
ولو الشخص ده كبر وبقي 21 سنة وموافق، العقد بيكمل عادي.

**\*\*3. البطلان الشكلي / الخاص (نسينا الورق):\*\***  
كل حاجة تمام، بس إحنا كسلنا نكتب العقد عند محامي، أو مكتبنا هوش، أو مسجلنا هوش في السجل التجاري! هنا الشركة باطلة.  
💡 \*تريكة امتحانات:\* هل ينفع شريك يرفع دعوى بطلان على شريكه عشان العقد مش مكتوب؟ أيوة ينفع! بس هل ينفع يحتجوا بالبطلان ده قدام البنك اللي سلفهم فلوس؟ لأ طبعاً، البنك ملوش دعوة بتقصيرهم.

**\*\*4. نظرية الشركة الفعلية (كبسولة الامتحانات المليارية) 💡🦁:\*\***  
\*بص بقى للعصرية القانونية دي:\* المفروض لما القاضي يحكم بـ "بطلان" الشركة، يعني الشركة دي كأنها متخلقتش من الأساس، صح؟ طيب والعمال اللي اشتغلوا؟ والضرائب؟ والناس اللي وردت بضاعة للشركة؟ حقوقهم تضيع؟  
\*القانون قالك "ستوب"!\* إحنا هنخترع حاجة اسمها \*\* (الشركة الفعلية) \*\*. يعني القاضي هيقول: "الشركة دي باطلة وميتة بالنسبة للمستقبل، لكن \*\* في الماضي \*\* (الفترة من يوم ما فتحت لحد يوم الحكم) هعتبرها كانت موجودة وواقعية عشان أحمي الناس اللي تعاملت معاها بحسن نية."  
💡 \*\*مطب خبيث جداً:\*\* دكتور المادة هيجيبك قضية ويقولك: "شركة اتأسست لتهريب الآثار، وبعد سنة اتحكم ببطلانها، هل تنطبق عليها نظرية الشركة الفعلية ونوزع الأرباح؟"  
الإجابة: \*\*أوعى! الشركة الفعلية منتطبش أبداً لو كان سبب البطلان إن النشاط "غير مشروع". القانون مش بيحمي تجار المخدرات والآثار!

---

### ### 🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

1. **\*\*البطلان المطلق:\*\*** يقع إذا تخلف ركن جوهري كالمحل أو السبب أو انعدام الرضا، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به والمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، ولا يسقط بالإجازة.
2. **\*\*البطلان النسبي:\*\*** يقع إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب (غلط، تدليس، إكراه) أو كان ناقص الأهلية، ولا يجوز التمسك به إلا لمن شرع البطلان لمصلحته.
3. **\*\*البطلان الشكلي (الخاص):\*\*** يقع لعدم كتابة العقد أو عدم شهره، ويجوز للشركاء التمسك به للتهرب من التزاماتهم المستقبلية تجاه بعضهم البعض.
4. **\*\*نظرية الشركة الفعلية:\*\*** هي نظرية استثنائية تُبقي على آثار الشركة (كشخص معنوي) في الفترة ما بين تأسيسها والحكم ببطلانها، حمايةً للغير حسن النية والأوضاع الظاهرة.
5. **\*\*موانع الشركة الفعلية:\*\*** لا تُطبق نظرية الشركة الفعلية إذا كان سبب البطلان هو "عدم مشروعية المحل أو السبب"، حيث يُعتبر العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً وبأثر رجعي دون أي حماية.

---

### ### 🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

- ? **\*\*السؤال الأول:\*\*** "شاب يبلغ من العمر 19 عاماً شارك في تأسيس شركة تجارية دون الحصول على إذن من المحكمة. ما هو التكييف القانوني لبطلان عقد الشركة؟ وهل يجوز لباقي الشركاء التمسك بهذا البطلان؟"
- 💊 **\*\*الكبسولة:\*\*** البطلان هنا هو **\*\*بطلان نسبي\*\*** لـ نقص أهلية أحد الشركاء. ووفقاً للقانون، لا يجوز التمسك بالبطلان النسبي إلا لمن شرع لمصلحته (وهو الشريك القاصر أو وليه). وبالتالي، **\*\*لا يجوز لباقي الشركاء أو الغير التمسك بهذا**

البطلان\*\*، وإذا استمر القاصر في الشركة بعد بلوغه سن الرشد، سقط حقه في طلب البطلان.

**؟ \*\*السؤال الثاني:** "اتفق مجموعة من الأشخاص على تأسيس شركة غير مكتوبة، وباشرت الشركة نشاطها وتراكت عليها الديون، فدفع الشركاء أمام الدائنين ببطلان الشركة لعدم كتابة العقد للتهرب من الديون. ما رأيك القانوني؟"

**\*\*الكبسولة:** دفع الشركاء غير مقبول تجاه الدائنين. فرغم أن الشركة باطلة (بطلان خاص/شكلي) لعدم الكتابة، إلا أنه يتم تطبيق **\*\* (نظرية الشركة الفعلية) \*\*** لحماية الغير حسن النية (الدائنين). فتُعتبر الشركة موجودة فعلياً في الماضي، وتكون أموال الشركة والشركاء ضامنة لسداد هذه الديون.

**؟ \*\*السؤال الثالث:** "متى يُستبعد تطبيق نظرية (الشركة الفعلية) رغم ممارسة الشركة لنشاطها الفعلي في السوق؟"

**\*\*الكبسولة:** يُستبعد تطبيق هذه النظرية إذا كان سبب البطلان هو **\*\*تخلف** ركن المحل أو السبب **\*\* (كأن يكون نشاط الشركة غير مشروع أو مخالفاً للنظام العام والآداب، مثل تجارة المخدرات أو التهريب). في هذه الحالة ينهدم العقد بأثر رجعي ولا يُعترف للشركة بأي وجود قانوني أو فعلي.**



#### 📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

**\*\*1.** الشخصية المعنوية للشركة (القاعدة والاستثناء):\*\*

< 📖 "يعترف المشرع المصري، كقاعدة عامة بالشخصية المعنوية لجميع الشركات، مدنية كانت أو تجارية، كما تقضي المادة ٥٢/١ مدني بذلك بأن (الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين لها، ولا يستثنى من الأصل السابق سوى شركة المحاصة، فلا تكتسب الشخصية الاعتبارية، بالنظر إلى كونها شركة مستترة لا وجود لها بالنسبة إلى الغير، وإنما تقتصر آثارها على أطرافها فحسب) [1]."

**\*\*2.** بداية اكتساب الشركة الشخصية المعنوية ونهايتها:\*\*

< 📖 "الأصل أن : الشركة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها باستيفاء الإجراءات التي نص عليها القانون لتأسيسها [1]. ويتعلق بشركات الأموال، فإن اكتسابها الشخصية المعنوية لا يتم بمجرد كتابة العقد أو النظام الأساسي للشركة، أو بمجرد استيفاء إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون، حيث ربط القانون اكتسابها تلك الشخصية على واقعة الشهر، (تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل التجاري) [1].

< تظل سارية طوال فترة وجود الشركة [1].

< تظل محتفظة بها إلى أن يتم حلها وانقضاؤها [1].

< تظل الشركة محتفظة بهذه الشخصية بعد انقضاء الشركة وأثناء فترة التصفية، بالقدر اللازم للتصفية، وذلك من تاريخ انقضاء الشركة لحين توزيع أموالها على الشركاء [1]."

---

### 🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

بص يا سيدي، القانون عشان يسهل علينا التعامل مع الشركات في السوق، اخترع فكرة عبقرية اسمها "\*\*الشخصية المعنوية أو الاعتبارية\*\*".  
تخيل إن الشركة دي بمجرد ما نأسسها، القانون بيعتبرها "بني آدم" جديد اتولد! بني آدم من ورق وفلوس، بس ليه كيان مستقل تماماً عن الشركاء اللي أسسوه. يعني الشركة بتكسب، وتخسر، وتشترى، وتبيع، وتُقاضى الناس، والناس تُقاضىها، باسمها هي مش باسم أصحابها.

🔴 \*\*التريكة الأولى (كبسولة امتحانات 🧠):\*\*  
هل كل الشركات بتأخذ "الشخصية المعنوية" دي؟ \*\*لأ!\*\*  
القانون قالك كل الشركات التجارية والمدنية بتأخذها، \*\*ما عدا شركة واحدة اسمها (شركة المحاصة) \*\*. الشركة دي عاملة زي "الشبح" أو "الشركة السرية"، شوية تجار بيتفقوا مع بعض في السر يعملوا صفقة ويقسموا الربح، من غير ما يعلنوا للناس إنهم شركة. وعشان هي مستترة ومش ظاهرة للسوق، القانون قال مفيش حاجة اسمها شخصية معنوية لشركة المحاصة!

\*\*ميلاد الشركة ووفاتها (بداية ونهاية الشخصية المعنوية):\*\*  
\* \*\*الميلاد:\*\* الشركة بتتولد وتأخذ الشخصية دي بمجرد ما تتكون والإجراءات تخلص، لكن في "شركات الأموال" (الشركات الكبيرة زي المساهمة)، ميلادها الرسمي مببداش إلا بعد ما تتسجل في \*\*السجل التجاري\*\* بـ 15 يوم.  
\* \*\*الوفاة (مطب خبيث جداً 🚨):\*\* الشركة لما بتخسر وتقف (تنقضي)، هل بتموت فوراً؟ القانون قلبه حنين على الدائنين، قالك \*\*لأ!\*\* الشركة بتدخل في مرحلة اسمها "الإنعاش أو العناية المركزة" قانوناً اسمها \*\* (فترة التصفية) \*\*. يعني الشركة بتفضل محتفظة بشخصيتها المعنوية عشان تقدر تبيع ممتلكاتها، وتسدد ديونها، وتلم فلوسها من السوق، وبعدين تتوزع البواقي على الشركاء. مجرد ما التصفية تخلص، الشركة تروح مثاها الأخير وتموت رسمياً.



---

### ### 🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

1. **\*\*الشخصية المعنوية:\*\*** هي اعتراف القانون للشركة بكيان مستقل وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها، مما يؤهلها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات [1].
2. **\*\*الاستثناء الوحيد:\*\*** جميع الشركات تكتسب الشخصية المعنوية **\*\*باستثناء** "شركة المحاصة" **\*\*، لأنها شركة مستترة تخفى عن الغير ولا تظهر إلا بين أطرافها فقط [1].**
3. **\*\*بداية الشخصية المعنوية:\*\*** تثبت للشركات بمجرد التكوين، ولكن في شركات الأموال تُعلق على شرط "الشهر والقيد في السجل التجاري" ولا تثبت إلا بعد 15 يوماً من القيد [1].
4. **\*\*بقاء الشخصية المعنوية بعد الانقضاء:\*\*** لا تزول الشخصية المعنوية للشركة بمجرد انقضائها، بل **\*\* (تظل قائمة بالقدر اللازم للتصفية) \*\*؛ وذلك لحماية أموال الشركة وتمكين المصفي من سداد الديون وتحصيل الحقوق قبل توزيع الباقي على الشركاء [1].**

—

#### 🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

? \*\*السؤال الأول:\*\* "هل تنقضي الشخصية المعنوية للشركة فور صدور قرار بحلها وانقضائها؟ وما الحكمة التشريعية من ذلك؟"

💊 \*\*الكبسولة:\*\* \*\*لا تنقضي فوراً\*\*. بل قرر المشرع امتداد وبقاء الشخصية المعنوية للشركة (بالقدر اللازم لإتمام التصفية) [1]. \*\*الحكمة:\*\* حماية دائني الشركة، حيث يمكن مقاضاة الشركة باسمها، وتمكين المُصفي من إدارة أموالها، وبيع أصولها، وسداد ديونها، وتحصيل حقوقها بشكل مستقل عن الشركاء حتى انتهاء أعمال التصفية [1].

? \*\*السؤال الثاني:\*\* "اتفق مجموعة من التجار على تأسيس (شركة محاصة) للقيام بصفقة تجارية معينة، وتراكت الديون على هذا المشروع.. هل يجوز للدائنين رفع دعوى وإيقاع الحجز على (أموال الشركة) بصفتها شخصاً معنوياً؟ ولماذا؟"

💊 \*\*الكبسولة:\*\* \*\*لا يجوز\*\*. لأن (شركة المحاصة) هي الشركة الوحيدة التي استثنائها المشرع من التمتع بـ "الشخصية المعنوية"، فهي شركة مستترة لا وجود لها بالنسبة للغير [1]. وبالتالي، ليس لها ذمة مالية مستقلة ولا اسم تجاري، ويتعين على الدائنين الرجوع على "الشريك المحاص" الذي تعاملوا معه شخصياً في ماله الخاص.

? \*\*السؤال الثالث:\*\* "متى تكتسب (شركات الأموال) شخصيتها الاعتبارية كقاعدة قانونية؟"

💊 \*\*الكبسولة:\*\* \*\*لا تكتسب شركات الأموال شخصيتها الاعتبارية بمجرد كتابة العقد أو استيفاء إجراءات التأسيس، بل ربط المشرع اكتسابها لهذه الشخصية بواقعة (الشهر)، حيث تكتسبها رسمياً بعد مضي خمسة عشر يوماً\*\* من تاريخ قيدها في السجل التجاري [1].

### #### أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

#### \*\*1. تعريف شركة التضامن وخصائصها:\*\*

<  "شركة التضامن: شركة تعقد بين شخصين أو أكثر بقصد الاتجار على وجه التضامن بينهم. تتميز شركة التضامن بأربعة خصائص هي:  
أولاً: المسؤولية المطلقة والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة. تنص المادة ٢٢ تجاري على أن (الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم، إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة). "[1, 2]

#### \*\*2. اكتساب صفة التاجر وعنوان الشركة:\*\*

<  "ثانياً: اكتساب جميع الشركاء فيها صفة التاجر، بمجرد الدخول كشركاء في شركة التضامن...  
ثالثاً: أن للشركة عنواناً يتكون من أسماء الشركاء. يتكون عنوان شركة التضامن من أسماء الشركاء الذين تتألف منهم... فإذا كان عدد الشركاء كبيراً، فإنه يجوز الاقتصار على ذكر واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة (وشركاه). ولا يجوز أن يضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء، فإذا ذكر في العنوان اسم شخص أجنبي عنها مع علمه بذلك كان مسؤولاً عن ديونها على وجه التضامن، وذلك حماية للغير الذي يتعامل مع الشركة اعتماداً على هذا الاسم. "[2, 3]

#### \*\*3. عدم قابلية الحصص للتداول:\*\*

<  "رابعاً: عدم قابلية حصة الشريك فيها للتداول. لا يجوز للشريك، بحسب الأصل، التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة باقي الشركاء... لا يجوز أن الشركاء قد وثقوا بشخص معين إجبارهم على قبول شخص آخر، يترتب على وفاة الشريك في شركات الأشخاص انقضاء الشركة كقاعدة عامة للارتباط بالاعتبار الشخصي. "[2]

---

### 🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

بص يا سيدي، \*\*شركة التضامن\*\* دي هي الشركة اللي بتتعمل بين الصحاب الأنتيم أو الأخوات (عشان كده اسمها شركات أشخاص). قايمة على "الاعتبار الشخصي" والثقة العمياء. القانون حط لها 4 خصائص زي السيف على رقبة الشركاء:

**\*\*1. المسؤولية المطلقة والتضامنية (خراب البيوت 🚨):\*\***  
يعني إيه؟ يعني لو الشركة فلست وعليها ديون مليون جنيه، والشركة مفيهاش غير 100 ألف.. الدائنين مش هيسكتوا، دول هيروحوا يحجزوا على \*\*أموالك الخاصة\*\* (عربيتك، شفتك، رصيدك في البنك)! "مسؤولية مطلقة" يعني بتطول مالك الخاص، و"تضامنية" يعني الدائن يقدر يمسك شريك واحد بس يخليه يدفع الديون كلها، والشريك ده يروح يصفى مع الباقي. (كلكم في مركب واحدة).

**\*\*2. اكتساب صفة التاجر:\*\***  
بمجرد ما تمضي عقد شركة التضامن، مبروك يا سيدي إنت أخذت لقب "تاجر" رسمياً، حتى لو مبتمارسش التجارة بإيدك. وخذ بالك من التريكة: لو الشركة أعلنت إفلاسها، كل الشركاء المتضامنين \*\*بيفلسوا شخصياً\*\* بالتبعية!

**\*\*3. عنوان الشركة (تريكة قضايا امتحانات مليارية 💡):\*\***  
اسم الشركة لازم يكون متكون من أسامي الشركاء (زي: شركة محمود وأحمد للتجارة)، لو عددهم كبير بنكتب "محمود وشركاه".  
🚨 **\*\*مطب خبيث جداً:\*\*** لو أنا مش شريك معاكم، بس خليتكم تحطوا اسمي على يافطة الشركة عشان أنا راجل معروف في السوق وأديكم "برستيج وثقة".. القانون

هنا قلبه حجر ، قالك طالما حظيت اسمك وإنت عارف، يبقى إنت \*\*مسئول عن ديون الشركة دي من مالك الخاص\*\* قدام الناس اللي اتعاملت معاها عشان خاطرك! (القانون بيحمي الغير حسن النية).

**\*\*4. الحصص مبتباعش للغريب (عدم قابلية الحصص للتداول):\*\***  
تخيل إحنا 3 صحاب فاتحين شركة، ينفع واحد يصحى الصبح يبيع حصته لواحد بلطجي من الشارع ويدخله شريك معانا؟ \*\*لأ طبعاً!\*\* حصتك مبتباعش ولا تتنازل عنها إلا لو \*\*كل الشركاء وافقوا\*\*. وعشان الشركة دي قائمة على الأشخاص، لو شريك (مات أو اتجنن أو فلس)، الشركة كلها بتنقضي وتتحل بقوة القانون (إلا لو كاتبين في العقد إنها تكمل).

---

### #### 🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

1. **\*\*شركة التضامن:\*\*** هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص، وتقوم أساساً على الثقة المتبادلة والاعتبار الشخصي بين الشركاء.
2. **\*\*المسؤولية التضامنية المطلقة:\*\*** الشريك المتضامن يُسأل عن جميع ديون الشركة في ماله الخاص، ولا تقتصر مسؤوليته على حصته في رأس المال فقط.
3. **\*\*صفة التاجر والإفلاس:\*\*** يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد انضمامه، وإفلاس الشركة يؤدي حتماً إلى إفلاس جميع الشركاء المتضامين فيها.
4. **\*\*عنوان الشركة:\*\*** يجب أن يقتصر على أسماء الشركاء المتضامين. وإذا أدرج اسم شخص أجنبي عن الشركة (بعلمه ورضاه)، أصبح مسئولاً بالتضامن عن ديونها أمام الغير حمايةً للانتماء الظاهر.
5. **\*\*تداول الحصص:\*\*** الحصص غير قابلة للتداول (البيع أو التنازل) للغير إلا بإجماع الشركاء، وينقضي عقد الشركة بوفاة أو إفلاس أحد الشركاء لتخلف ركن الاعتبار الشخصي.

---

#### 🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

? \*\*السؤال الأول: \*\* "وافق (سالم) وهو تاجر كبير ومشهور، على إدراج اسمه في عنوان شركة تضامن يملكها أصدقاؤه دون أن يكون شريكاً فيها، وذلك لمنحهم الثقة في السوق. تراكت الديون على الشركة وطالب الدائنون سالم بسدادها.. فهل يُلزم بذلك قانوناً؟ ولماذا؟"

🩹 \*\*الكبسولة: \*\* نعم يُلزم بسداد الديون من ماله الخاص بالتضامن مع الشركاء. استقر القانون التجاري على أنه لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء، فإذا أدرج اسم شخص "أجنبي عنها" مع علمه ورضاه، فإنه يُعد مسؤولاً مسؤولية تضامنية ومطلقة عن التزامات الشركة أمام الغير (الدائنين)؛ وذلك حمايةً للثقة والائتمان الظاهر الذي اعتمد عليه الغير عند التعامل مع الشركة. [2], [3]

? \*\*السؤال الثاني: \*\* "أراد (عمرو) وهو شريك في شركة تضامن، بيع حصته والتنازل عنها لأحد المستثمرين الأجانب لمروره بضائقة مالية، فاعترض باقي الشركاء. هل يحق لعمرو بيع حصته رغم اعتراضهم؟"

🩹 \*\*الكبسولة: \*\* لا يحق له ذلك. القاعدة العامة في شركات التضامن (وشركات الأشخاص عموماً) هي "عدم قابلية الحصص للتداول". نظراً لأن الشركة تقوم على "الاعتبار الشخصي" والثقة بين الشركاء، فلا يجوز إدخال شريك أجنبي جديد إلا بموافقة (جميع الشركاء) إجماعياً، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. [2]

? \*\*السؤال الثالث: \*\* "ما الأثر المترتب على إفلاس شركة التضامن بالنسبة للشركاء المكونين لها؟"

 **\*\*الكسولة:\*\*** يترتب على إفلاس شركة التضامن **\*\*إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها بقوة القانون\*\***. لأن الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر، ويكون مسؤولاً عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة في ماله الخاص، وبالتالي توقف الشركة عن الدفع يعني توقف الشركاء عن الدفع وإشهار إفلاسهم شخصياً.

[2]

---

**\*\*جهاز قهوتك، وركز معايا جداً في التريكات دي، ويلا بينا نفرم \*\***(الجزء الثاني عشر) **\*\*!** 

---

**####**  أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

**\*\*1.** أسباب انقضاء الشركات (إمتى الشركة بتموت؟): **\*\***

<  "أسباب انقضاء الشركات:

< أولاً: الأسباب العامة (تنطبق على جميع الشركات): ١. انقضاء المدة المحددة للشركة. ٢. انتهاء العمل الذي تأسست من أجله. ٣. هلاك جميع مال الشركة أو أغلبه. ٤. اتفاق الشركاء على حلها قبل الميعاد. ٥. اندماج الشركة في شركة أخرى.

< ثانياً: الأسباب الخاصة بـ (شركات الأشخاص): ١. موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه. ٢. انسحاب أحد الشركاء من الشركة إذا كانت مدتها غير معينة... ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفي. "[1, 2]

## **\*\*2. تصفية الشركة والتقادم الخمسي:\*\***

<  "التصفية يقصد بها مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة، واستيفاء حقوقها، وسداد ديونها... وتحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية بالقدر اللازم لهذه التصفية.

< التقادم الخمسي: تتقادم الدعاوى التي ترفع على الشركاء... بانقضاء خمس سنوات من وقت إشهار انقضاء الشركة." [3, 4]

## **\*\*3. شركة الشخص الواحد (الاستثناء العبقري):\*\***

<  "شركة الشخص الواحد: عرفها المشرع المصري في المادة ٤ مكرراً من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بنصه على أن: (شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً... ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها).

< لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يُدفع بالكامل عند تأسيس الشركة." [5, 6]

## **\*\*4. متى تسقط حماية شركة الشخص الواحد؟ (تريكة الامتحان ):\*\***

<  "مسئولية الشريك الوحيد: استثناء من أحكام المادة ٤ مكرراً... يُسأل مؤسس شركة الشخص الواحد في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في الحالات الآتية:

١. إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها. ٢. إذا لم يتم الفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة." [7]



### ### 🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

بص يا سيدي، الجزء ده متقسم لمرحلتين:

**\*\*المرحلة الأولى: نهاية الشركات (الموت والتصفية):\*\***

الشركات بتموت لسببين:

- \* **\*\*أسباب عامة (لأي شركة):\*\*** زي إن مدة الشركة (مثلاً ١٠ سنين) خلصت، أو الشركة اتعملت عشان تبني كوبري والكوبري اتبنى، أو فلوس الشركة كلها ولعت، أو الشركاء قعدوا مع بعض وقالوا "يلا نصفي ونقل" [1].
- \* **\*\*أسباب خاصة (بشركات الأشخاص زي التضامن):\*\*** عشان الشركات دي قائمة على "الثقة والصحاب"، لو شريك **\*\*مات، أو اتجنن (اتحجر عليه)، أو فلس\*\*** ← الشركة كلها بتموت بقوة القانون! إلا لو كانوا كاتبيين في العقد "لو حد مات نكمل مع ورثته" [1, 2].

- \* **\*\*التصفية والتقادم:\*\*** لما الشركة تموت، مش بنقل الباب ونمشي.. بتدخل "العناية المركزة" اللي اسمها (التصفية). بتفضل محتفظة بشخصيتها المعنوية عشان نبيع المكاتب ونسدد الديون [3]. 💡 **\*\*كبسولة الامتحان:\*\*** لو الشركة عليها ديون، الدائنين معاهم **\*\*٥ سنين\*\*** بس من يوم إشهار قفل الشركة عشان يرفعوا قضية على الشركاء (التقادم الخمسي)، لو ناموا ٥ سنين، حقهم سقط! [4]

**\*\*المرحلة الثانية: شركة الشخص الواحد (حلم كل مستثمر 🧠):\*\***

- زمان، لو عايز تعمل شركة لازم تجيب شريك معاك (عشان ركن تعدد الشركاء). في ٢٠١٨، القانون قالك: "بص، إنت ممكن تعمل شركة لوحدةك!".
- \* **\*\*الميزة الرهيبة:\*\*** إنت بتأسس الشركة بـ ٥٠ ألف جنيه (بتدفعهم كاش وقت التأسيس) [6]. لو الشركة خسرت وعليها ديون بمليون جنيه.. الدائنين ياخدوا الـ ٥٠ ألف بس، **\*\*ومحدث يقدر يقرب من شقتك أو عربيتك الخاصة!\*\*** (مسئوليتك محدودة برأس المال) [5, 6].

\* \*\*الخازوق (إمتى القانون يقفشك؟ 🇸🇩):\*\* دكتور المادة هيقولك في القضية:  
"صاحب شركة شخص واحد كان بياخد فلوس الشركة يحطها في حسابه الشخصي،  
ويعصرف منها على بيته.. ولما الشركة فلست اتمسك بمسئوليته المحدودة".  
الإجابة: \*\*القانون هيعلقك!\*\* طالما عملت \*\* (خلط بين ذمتك وذمة الشركة) \*\* أو  
صفيت الشركة بسوء نية، الحماية بتطير، والدائنين هيجزوا على "أموالك  
الخاصة" كلها! [7]

---

### ### 🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

1. \*\*انقضاء الشركات:\*\* تنقضي بأسباب عامة (انتهاء المدة، هلاك المال، اتفاق الشركاء) وأسباب خاصة بشركات الأشخاص (موت الشريك، إفلاسه، الحجر عليه) نظراً لقيامها على الاعتبار الشخصي [1, 2].
2. \*\*شخصية الشركة تحت التصفية:\*\* تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية (بالقدر اللازم للتصفية) لسداد ديونها وتحصيل حقوقها [3].
3. \*\*التقادم الخمسي:\*\* تسقط الدعاوى ضد الشركاء بمرور (٥ سنوات) من تاريخ إشهار انقضاء الشركة في السجل التجاري [4].
4. \*\*شركة الشخص الواحد:\*\* استثناء من شرط "تعدد الشركاء"، يمتلكها شخص واحد بحد أدنى لرأس المال (٥٠ ألف جنيه) مدفوعة بالكامل، ومسئوليته (محدودة) بحجم رأس المال [5, 6].
5. \*\*سقوط الحماية:\*\* يُسأل مؤسس شركة الشخص الواحد في ماله الخاص (مسئولية مطلقة) إذا لم يفصل بين أمواله وأموال الشركة، أو إذا قام بتصفيتها بسوء نية إضراراً بالدائنين [7].

---

#### 🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

? \*\*السؤال الأول: \*\* "توفي أحد الشركاء المتضامنين في شركة تضامن، فما هو الأثر القانوني المترتب على ذلك بالنسبة لبقاء الشركة؟"

💊 \*\*الكبسولة: \*\* الأثر القانوني هو \*\*انقضاء الشركة بقوة القانون\*\*. لأن شركات التضامن (شركات أشخاص) تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة. ولكن، يجوز استثناءً أن ينص الشركاء مسبقاً في "عقد تأسيس الشركة" على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفي، وفي هذه الحالة لا تنقضي الشركة [1].

? \*\*السؤال الثاني: \*\* "أسس (سالم) شركة شخص واحد برأس مال ٥٠ ألف جنيه، وبعد فترة تراكمت الديون على الشركة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه، فطالب الدائنون بالحجز على أموال سالم الخاصة لعدم كفاية أموال الشركة.. هل يحق لهم ذلك؟"

💊 \*\*الكبسولة: \*\* لا يحق لهم ذلك، إلا في حالات استثنائية. القاعدة العامة في "شركة الشخص الواحد" أن مؤسسها يتمتع بـ (مسئولية محدودة) ولا يُسأل عن ديون الشركة إلا في حدود رأس المال المخصص لها (الـ ٥٠ ألف جنيه) [5, 6]. ولا يجوز التنفيذ على أمواله الخاصة إلا إذا أثبت الدائنون أنه قام بـ (خلط ذمته المالية بذمة الشركة) أو قام بتصفيتة بسوء نية [7].

? \*\*السؤال الثالث: \*\* "تم تصفية شركة وإشهار انقضاءها في السجل التجاري، وبعد مرور ٦ سنوات ظهر أحد الدائنين ورفع دعوى للمطالبة بدين له في ذمة الشركة.. فما هو الدفع القانوني الذي يملكه الشركاء؟"

💊 \*\*الكبسولة: \*\* يملك الشركاء الدفع بـ \*\* (سقوط الدعوى بالتقادم الخمسي) \*\*. حيث نص القانون على أن الدعاوى التي تُرفع على الشركاء بسبب التزامات الشركة تتقادم بمرور (٥ سنوات) من تاريخ إشهار انقضاء الشركة في السجل التجاري، حمايةً لاستقرار المراكز القانونية للشركاء [4].

### #### 📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

#### \*\*1. تعريف المحل التجاري (المتجر) وطبيعته:\*\*

< 📖 "المحل التجاري: مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية [1]. نظرية المجموع الواقعي: تنظر إلى المحل التجاري على أنه مجموع واقعي من الأموال يتألف من مجموعة من العناصر المختلفة في طبيعتها بهدف الاستغلال التجاري، غير إن كل عنصر من هذا المجموع يظل محتفظاً بطبيعته القانونية الخاصة [1]."

#### \*\*2. عناصر المحل التجاري (عقبة الامتحانات 🚩):\*\*

< 📖 "المحل التجاري مال منقول معنوي، يترتب على كون المحل التجاري مالاً منقولاً معنوياً ما يلي: لا تسري عليه القاعدة الخاصة بالمنقولات المادية (الحياسة في المنقول سند الملكية) [2]. لا يضم بحسب الأصل العناصر المادية كالعقارات [2]. < عناصر المحل التجاري: أولاً: العناصر المعنوية: (الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، الاسم التجاري، الحق في الإيجار، حقوق الملكية الأدبية والصناعية، الرخص والإجازات) [2, 3]. ويشترط أن تتوافر في هذا العنصر (الاتصال بالعملاء) صفات من أهمها أن يكون عنصر الاتصال تجارياً وأن يكون هذا العنصر شخصياً [2]. ثانياً: العناصر المادية: (البضائع والمهمات) [3]."

#### \*\*3. بيع المحل التجاري والتزامات البائع:\*\*

< 📖 "لا تنطبق الأحكام الخاصة ببيع المحل التجاري على العقد الذي يكون محله متجراً، فإذا كان محل البيع عنصراً أو أكثر فلا تنطبق أحكام القانون... وإنما تترك لتحديد العناصر المتفق عليها [4]. يجب أن يشمل عقد بيع المتجر العناصر التي يتألف منها المتجر، فإن لم يبين المتعاقدان ذلك، اعتبر العقد يشمل فضلاً عن

الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازماً لاستغلال المتجر [4].

< التزام البائع بعدم المنافسة: يقصد بعدم منافسة البائع للمشتري أن يتمتع البائع عن منافسة المشتري بمباشرة تجارة مماثلة لتلك التي كان يستغل فيها المتجر المبيع بحيث يؤدي إلى جذب العملاء عن المحل المباع [4]."

---

#### 🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

بص يا سيدي، انسى أي حاجة تعرفها عن كلمة "محل" في الشارع، القانون هنا يبيصلها بـ "نضارة ثانية خالص":

\*\*1. يعني إيه متجر؟ (الحيطان برة اللعبة 🧱):\*\*  
المتجر في القانون مش هو "العقار أو الحيطان". المتجر هو "الفكرة، والاسم، والزباين، والبضاعة". عشان كده القانون بيعتبر المتجر \*\*\*(مال منقول معنوي)\*\* مش عقار [2]!  
💡 \*يعني لو أنا بعثلك سوبر ماركت "أولاد الحاج"، أنا ببيعلك اليافطة والزباين والتلاجات والبضاعة، لكن "الشقة/العقار" نفسها دي ليها عقد مدني ثاني خالص ملناش دعوة بيه هنا! \* [2].

\*\*2. عناصر المتجر (إيه اللي جوة الصندوق؟ 📦):\*\*  
المتجر بيتكون من حاجتين:  
\* \*\*عناصر مادية (لموسة):\*\* زي (المهمات) اللي هي التلاجات والرفوف وماكينه الكاشير، و(البضائع) اللي هي الجبن والشيبسي اللي جوة المحل [3].  
\* \*\*عناصر معنوية (غير ملموسة - ودي الأهم 🌟):\*\* زي الاسم التجاري، والرخص، وحق الإيجار (الخلو).

🔴 **\*\*تريكة امتحانات مليارية:\*\*** إيه هو العنصر اللي لو مش موجود، مبيقاش فيه محل تجاري أصلاً؟ الإجابة: **\*\*عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية\*\*** [1, 2]! يعني ممكن تفتح محل من غير بضاعة (زي مكتب سمسة)، ومن غير اسم تجاري مميز، بس مستحيل القانون يعترف بمتجر ملوش زباين!

**\*\*3. بيع المتجر (أهم خازوق للبائع):\*\*** لما تبيع المتجر، القانون بي فرض على البائع التزام خطير جداً اسمه **\*\*الالتزام بعدم المنافسة\*\*** [4].

تخيل تبيعي قهوة مشهورة جداً، وتقبط ثمنها وتبيعي زباينها، وتيجي ثاني يوم تفتح قهوة ثانية لازقة فيا وتأخذ زبايني؟ القانون قالك "ستوب"! البائع ممنوع يفتح نفس النشاط في نفس المنطقة لمدة معينة عشان ميعرضش المشتري في مقتل [4].

---

### ### 🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

- \*\*طبيعة المتجر:\*\*** هو مجموع مالي منقول (معنوي)، لا يشمل العقارات، ولا تسري عليه قاعدة (الحيازة في المنقول سند الملكية) [2].
- \*\*العنصر الجوهرى:\*\*** (الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية) هو العنصر الأساسي والإلزامي الذي لا يتصور وجود المتجر بدونه [1, 2].
- \*\*العناصر الأخرى:\*\*** تشمل عناصر معنوية (الاسم، الرخص، حق الإيجار، براءات الاختراع) وعناصر مادية (البضائع، المهمات والآلات) [2, 3].
- \*\*بيع المتجر:\*\*** عقد شكلي، إذا لم يحدد أطرافه العناصر المباعة، يُفترض قانوناً أنه يشمل (الاتصال بالعملاء) وكافة العناصر اللازمة لتشغيله [4].
- \*\*ضمان عدم المنافسة:\*\*** يلتزم بائع المتجر قانوناً بعدم منافسة المشتري بفتح نشاط مماثل في منطقة جغرافية قريبة تجذب عملاء المتجر المبيع [4].

#### 🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

? \*\*السؤال الأول: \*\* "قام (سالم) ببيع محله التجاري لـ (زيدان)، وادعى زيدان أن البيع يشمل (العقار/المبنى) الذي يوجد به المحل التجاري بحجة أنه من عناصر المحل.. فهل ادعاء زيدان صحيح؟"

💊 \*\*الكبسولة: \*\* ادعاء غير صحيح قانوناً. \*\* المحل التجاري في نظر القانون يُعد (مالاً منقولاً معنوياً) ولا يضم بحسب الأصل العناصر المادية كالعقارات [2]. فبيع المحل التجاري ينصب على العناصر المعنوية والمادية (كالبضائع والمهمات والاسم والعملاء)، أما بيع "العقار" فيخضع لأحكام القانون المدني ولا يدخل ضمن عناصر المحل التجاري [2].

? \*\*السؤال الثاني: \*\* "هل يتصور وجود محل تجاري يقتصر فقط على عنصر (المهمات والبضائع) دون وجود اتصال بعملاء؟"

💊 \*\*الكبسولة: \*\* لا يتصور ذلك. \*\* استقر القانون على أن العنصر الوحيد الذي (يجب) أن يتضمنه أي محل تجاري ولا يتصور وجوده بدونه هو عنصر (الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية) [1, 2]. أما باقي العناصر (كالبضائع والمهمات أو حتى الاسم التجاري) فهي عناصر جوازية قد توجد وقد لا توجد حسب طبيعة النشاط.

? \*\*السؤال الثالث: \*\* "باع (محمود) مطعمه الشهير لـ (أحمد)، وبعد شهرين قام محمود بافتتاح مطعم جديد يحمل اسماً مختلفاً ولكنه في نفس الشارع وبنفس نوع الطعام، مما أدى لانصراف العملاء عن أحمد. ما هو حق أحمد القانوني؟"

💊 \*\*الكبسولة: \*\* يحق لـ (أحمد) الرجوع على (محمود) بالتعويض وإغلاق المطعم الجديد، استناداً إلى الإخلال بـ \*\* (الالتزام بعدم المنافسة) \*\* [4]. حيث يقع على بائع المحل التجاري التزام قانوني بضمان الاستحقاق وعدم منافسة المشتري

بفتح تجارة مماثلة في ذات المنطقة الجغرافية تؤدي إلى جذب العملاء والإضرار بالمشتري [4].

---

جمعتك ٤٠ سؤال مقالي بكبسولات الإجابة، بتغطي المنهج من الجلال للجلاد، ومش هيخرج عنهم أي امتحان بإذن الله. قسمتهالك أجزاء عشان تذاكرها بتركيز. اشرب قهوتك ويلا بينا نفرم المادة! 🍵💪

---

#### ● القسم الأول: نظرية الأعمال التجارية (الأسئلة ١ - ١٠)

\*\*١. ما هو "معيار المضاربة" في تمييز العمل التجاري عن العمل المدني؟\*\*  
\* \*\*الإجابة:\*\* يعتمد هذا المعيار على أن العمل التجاري يهدف إلى تحقيق الربح كعائد للعمل [1]، [2]. فكل عمل يهدف إلى المضاربة وتحقيق الربح يعتبر تجارياً، وما دون ذلك يعد عملاً مدنياً [2].

\*\*٢. ما هي شروط اعتبار (الشراء لأجل البيع) عملاً تجارياً؟\*\*  
\* \*\*الإجابة:\*\* يشترط المشرع ٣ شروط: ١- أن تتم عملية الشراء بمقابل [3].  
٢- أن ينصب الشراء على مال منقول (مادي أو معنوي) [4]. ٣- أن يتم الشراء بقصد البيع أو التأجير لتحقيق ربح [4].



٣\*\*. هل يعتبر بيع المزارع لمحصول أرضه عملاً تجارياً؟ ولماذا؟\*\*  
\* \*\*الإجابة:\*\* يُعد عملاً مدنياً وليس تجارياً؛ لأنه يفتقد لشرط (سبق الشراء)، حيث أن الزراعة تعتمد على استغلال ثروات الطبيعة، ولا يسبقها شراء للمحصول [5].

٤\*\*. هل مقاولات تشييد العقارات تُعد عملاً تجارياً ولو اقتصر المقاول على تقديم العمالة فقط؟\*\*

\* \*\*الإجابة:\*\* نعم، تُعد مقاولات العقارات عملاً تجارياً متى تمت على وجه الاحتراف [5]. ولا يشترط لإسباغ الصفة التجارية أن يقدم المقاول الأدوات والمواد، بل يكفي أن يقدم الأيدي العاملة فقط بينما يقدم رب العمل المواد [5]، [6].

٥\*\*. ما التكييف القانوني لـ (عقود توريد السلع والخدمات)؟\*\*  
\* \*\*الإجابة:\*\* عقد التوريد هو تعهد بتسليم أشياء بصفة دورية ومنتظمة خلال فترة زمنية معينة [7]، [8]. ويُعد من الأعمال التجارية متى تم على وجه الاحتراف (المقولة)، بصرف النظر عن وجود شراء مسبق للأشياء الموردة من عدمه [7].

٦\*\*. هل تعد المهن الحرة كعمل الطبيب أو المحامي أعمالاً تجارية؟\*\*  
\* \*\*الإجابة:\*\* لا، تُعتبر الأعمال المهنية الحرة (كعمل الطبيب والمحامي) أعمالاً مدنية؛ لأنها تعتمد في الأساس على استغلال المهارات والمواهب الشخصية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح عن طريق المضاربة [9].

٧\*\*. ما المقصود بـ (الأعمال التجارية بالتبعية)؟ اضرب مثلاً.\*\*  
\* \*\*الإجابة:\*\* هي أعمال مدنية بطبيعتها، لكنها تكتسب الصفة التجارية استثناءً لأن من يقوم بها "تاجر"، وتكون متعلقة أو لازمة لحاجات تجارته [10]، [11].  
\*\*مثال:\*\* شراء التاجر سيارة لنقل بضائع متجره، أو تعاقد مع موردين لخدمة تجارته [12]، [13].

**\*\*٨. ما المقصود بـ (الأعمال التجارية المختلطة)؟\*\***  
\* **\*\*الإجابة:\*\*** هو العمل الذي يُعتبر تجارياً بالنسبة لأحد أطرافه (التاجر)، ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر (كالمستهلك العادي الذي يشتري السلع لاستخدامه الشخصي)  
[14]، [15].

**\*\*٩. ما هي قاعدة الإثبات في (الأعمال التجارية المختلطة)؟\*\***  
\* **\*\*الإجابة:\*\*** تُطبق قواعد الإثبات التجارية (حرية الإثبات بكافة الطرق) ضد الطرف الذي يُعد العمل تجارياً بالنسبة له، بينما تُطبق قواعد الإثبات المدنية المقيدة (كالكتابة) ضد الطرف الذي يُعد العمل بالنسبة له مدنياً [16].

**\*\*١٠. من يملك حق الخيار في (الاختصاص القضائي) في الأعمال المختلطة؟\*\***  
\* **\*\*الإجابة:\*\*** الطرف المدني هو من يملك حرية الخيار برفع دعواه أمام القضاء المدني أو التجاري. أما المدعي التجاري فلا يجوز له رفع دعواه على الطرف المدني إلا أمام القضاء المدني لحماية الطرف الضعيف [17].

---

#### ● القسم الثاني: التاجر وشروط اكتساب صفته (الأسئلة ١١ - ١٩)

**\*\*١١. ما هي الشروط الجوهرية لاكتساب صفة التاجر؟\*\***  
\* **\*\*الإجابة:\*\*** يكتسب الشخص صفة التاجر بتوافر شرطين أساسيين: ١- احترام القيام بالأعمال التجارية [18]. ٢- أن يتمتع بالأهلية التجارية وأن يمارس التجارة لحسابه الخاص وباسمه (الاستقلالية) [18].

**\*\*١٢. هل يكتسب العمال والموظفون في المحل التجاري صفة التاجر؟\*\***  
\* **\*\*الإجابة:\*\*** لا يكتسبون صفة التاجر حتى لو احترفوا القيام بالعمل التجاري؛ وذلك لانعدام شرط "الاستقلالية"، فهم يمارسون العمل لحساب غيرهم (التاجر أو الشركة) ويخضعون لإشرافه [19]، [20].

**\*\*١٣. ما حكم ممارسة الممنوعين من التجارة (كالقضاة والمحامين) للأعمال التجارية؟\*\***  
\* **\*\*الإجابة:\*\*** بالرغم من أن القانون يمنعهم من ممارسة التجارة لحماية وظائفهم، إلا أنهم إذا احترفوا التجارة خلّسوا فإنهم يكتسبون صفة التاجر وتطبق عليهم أحكام القانون التجاري (كشهر الإفلاس) حمايةً للغير حسن النية [21]، [22].

**\*\*١٤. ما هو سن الرشد (الأهلية التجارية) في مصر؟ وهل يختلف للأجنبي؟\*\***  
\* **\*\*الإجابة:\*\*** سن الأهلية التجارية الكاملة في مصر هو بلوغ ٢١ سنة كاملة [23]. ويسري هذا السن على كل من المصري والأجنبي لممارسة التجارة في مصر، حتى لو كان قانون الأجنبي يعتبره بالغاً في سن أقل [23].

**\*\*١٥. هل يجوز للقاصر الذي بلغ ١٨ عاماً أن يمارس التجارة؟\*\***  
\* **\*\*الإجابة:\*\*** نعم يجوز، ولكن يشترط القانون أن يحصل على إذن (مطلق أو مقيد) من المحكمة المختصة لممارسة التجارة [24]، [25].

**\*\*١٦.** ما هو التكييف القانوني لتصرفات قاصر يمارس التجارة دون إذن المحكمة؟\*\*

\* \*\*الإجابة:\*\* لا يكتسب صفة التاجر، وتكون جميع تصرفاته التجارية باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته، ولا يجوز للغير أو للشركاء التمسك بهذا البطلان لأنه شرع لحماية القاصر [26].

**\*\*١٧.** إذا توفي تاجر وآل المتجر لورثته وفيهم قاصر، فما الحل القانوني لبقاء المتجر؟\*\*

\* \*\*الإجابة:\*\* يجوز للمحكمة أن تأذن باستمرار تجارة القاصر في مال مورثه إذا كان ذلك في مصلحته [27]، [28]. ويتم تعيين نائب (ولي أو وصي) لإدارة تجارة القاصر [29].

**\*\*١٨.** هل تكتسب (الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة) صفة التاجر؟\*\*

\* \*\*الإجابة:\*\* لا، الدولة وفروعها (كالمحافظات والمؤسسات العامة) لا تكتسب صفة التاجر حتى ولو مارست أعمالاً تجارية؛ لأنها تهدف للمصلحة العامة، ولا تُسأل للضريبة أو تُشهر إفلاسها، ولكن أعمالها ذاتها تخضع للقانون التجاري [30]، [31].

**\*\*١٩.** ما الفرق بين التاجر الظاهر والتاجر المستتر؟ وهل يكتسبان صفة التاجر؟\*\*

\* \*\*الإجابة:\*\* التاجر الظاهر هو من يعبر اسمه وشخصيته (الواجهة)، والتاجر المستتر هو من يدير ويمول التجارة من خلف الستار. وكلاهما يكتسب صفة التاجر، حيث يكتسبها المستتر لأنه المالك الحقيقي، ويكتسبها الظاهر حماية للغير وتطبيقاً لنظرية الأوضاع الظاهرة [32]، [33].

### القسم الثالث: التزامات التاجر - الدفاتر والسجل التجاري (الأسئلة ٢٠ - ٢٦)

**٢٠.\*\*** من هو التاجر المُعفى قانوناً من التزام إمساك الدفاتر التجارية؟  
\* \*\*الإجابة:\*\* يُعفى من إمساك الدفاتر التجارية صغار التجار الذين لا يتجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة مبلغ "عشرين ألف جنيه" [34]، [35]، [36].

**٢١.\*\*** ما هي أنواع الدفاتر التجارية الإلزامية بنص القانون؟  
\* \*\*الإجابة:\*\* حدد المشرع دفتري إلزاميين هما: ١- دفتر اليومية الأصلي (تُقيد فيه العمليات التجارية يوماً بيوم) [36]، [37]. ٢- دفتر الجرد (تُقيد فيه تفاصيل البضاعة والميزانية في نهاية السنة المالية) [38].

**٢٢.\*\*** ما هو الجزاء (المدني والجنائي) لعدم إمساك التاجر لدفاتر منتظمة؟  
\* \*\*الإجابة:\*\*  
\* \*\*جنائياً:\*\* إذا أفلس التاجر واكتشف عدم انتظامه في مسك الدفاتر أو إخفائها، يُعاقب بجريمة "الإفلاس بالتدليس أو التقصير" [39]، [40].  
\* \*\*مدنياً:\*\* تُهدر حجية دفاتره في الإثبات أمام القضاء، ولا يستفيد من ميزة الصلح الواقعي من الإفلاس [41]، [39].

**٢٣.\*\*** متى يُمكن للتاجر أن يستند لدفاتره المنتظمة لإثبات حقه ضد تاجر آخر؟  
\* \*\*الإجابة:\*\* يجوز ذلك إذا توفرت ٣ شروط: ١- أن يكون النزاع قائماً بين تاجرين [42]. ٢- أن يكون النزاع متعلقاً بعمل تجاري بالنسبة للطرفين [43]. ٣- أن تكون الدفاتر منتظمة ومستوفية للشروط القانونية [43].

**\*\*٢٤.** هل يجوز لغير التاجر (شخص مدني) أن يتمسك بدفاتر التاجر كدليل إثبات لصالحه؟\*\*

\* \*\*الإجابة:\*\* نعم يجوز لغير التاجر أن يستند إلى قيود دفاتر التاجر لإثبات حقه، ولكن بشرط ألا يُجزئ البيانات الواردة فيها (أي يقبلها كاملة بما لها وما عليها) [44]، [45].

**\*\*٢٥.** اذكر اثنتين من وظائف (السجل التجاري)\*\* \* \*\*الإجابة:\*\* ١- الوظيفة الإعلامية: إعطاء الغير صورة كاملة وحقيقية عن حالة التاجر ومركزه المالي [46]، [47]. ٢- الوظيفة الإحصائية: تمكين الدولة من حصر عدد المشتغلين بالتجارة لتوجيه السياسة الاقتصادية [47].

**\*\*٢٦.** ما هو الجزاء الجنائي لعدم القيد في السجل التجاري؟\*\* \* \*\*الإجابة:\*\* يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه، وفي حالة العود تُضاعف الغرامة [48]، [49].

---

**####** القسم الرابع: الأحكام العامة للشركات التجارية (الأسئلة ٢٧ - ٣٣)

**\*\*٢٧.** عرف عقد الشركة بناءً على القانون المدني؟\*\* \* \*\*الإجابة:\*\* عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة [50].

**\*\*٢٨.** هل يجوز أن تقتصر حصة الشريك في الشركة على ما له من "نفوذ" أو "سمعة"؟

\* **\*\*الإجابة:\*\*** لا يجوز إطلاقاً. القانون يحظر أن تكون الحصة مجرد التمتع بنفوذ أو ثقة مالية، لأنها لا تصلح ضماناً للدائنين، ويجب أن تكون الحصة مالية أو عينية أو عملاً حقيقياً [51].

**\*\*٢٩.** ما هو "شرط الأسد" وما أثره القانوني؟

\* **\*\*الإجابة:\*\*** هو الشرط الذي يعفي أحد الشركاء نهائياً من تحمل الخسارة، أو يمنحه كل الأرباح أو يحرمه منها تماماً. **\*\*أثره:\*\*** هذا الشرط يُبطل عقد الشركة بالكامل لتخلف ركن "اقتسام الأرباح والخسائر" [52]، [53].

**\*\*٣٠.** ما هو الأثر المترتب على عدم كتابة عقد الشركة التجارية؟

\* **\*\*الإجابة:\*\*** الكتابة ركن شكلي لـ "انعقاد" عقد الشركة التجارية، وإذا تخلف هذا الركن يكون العقد **\*\*باطلاً بطلاناً مطلقاً\*\*** فيما بين الشركاء ولا يجوز إثباته بغير الكتابة [52]، [53].

**\*\*٣١.** ما هي (نظرية الشركة الفعلية) ولماذا أقرها المشرع؟

\* **\*\*الإجابة:\*\*** هي نظرية تعترف بوجود الشركة كـ (شخص معنوي) في الماضي فقط (الفترة بين التأسيس والحكم ببطلانها)، وذلك لحماية حقوق الدائنين والغير حسن النية الذين تعاملوا مع الشركة وهي في حالة ظاهرة للوجود [54].

**\*\*٣٢.** متى يُستبعد تطبيق نظرية الشركة الفعلية تماماً وتُعتبر كأن لم تكن؟

\* **\*\*الإجابة:\*\*** لا تُطبق هذه النظرية إذا كان بطلان الشركة مؤسساً على (عدم مشروعية المحل أو السبب)، مثل شركة اتفقت على الإتجار بالمخدرات أو التهريب، فهنا ينهدم العقد بأثر رجعي تماماً ولا يحظى بأي حماية [54].

**\*\*٣٣.** هل تنقضي الشخصية المعنوية للشركة فور صدور حكم أو قرار بحلها؟**\*\***  
\* **\*\*الإجابة:** لا تنقضي فوراً، بل تمتد الشخصية المعنوية للشركة وتبقى قائمة (بالقدر اللازم للتصفية) حتى يتمكن المصفي من سداد ديونها وتحصيل حقوقها بشكل مستقل عن ذمم الشركاء [54].

---

#### #### القسم الخامس: أنواع الشركات (الأسئلة ٣٤ - ٣٨)

**\*\*٣٤.** ما هي أهم خصائص (شركة التضامن)؟**\*\***  
\* **\*\*الإجابة:** ١- المسؤولية المطلقة والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة. ٢- يكتسب جميع الشركاء فيها صفة التاجر. ٣- عنوان الشركة يتكون من أسماء الشركاء المتضامنين فقط [55].

**\*\*٣٥.** ما الحكم إذا سُمح بإدراج اسم شخص غير شريك في عنوان شركة التضامن بعلمه ورضاه؟**\*\***  
\* **\*\*الإجابة:** يُعتبر هذا الشخص الأجنبي مسئولاً بالتضامن في أمواله الخاصة عن جميع تعهدات وديون الشركة أمام الغير حسن النية، حمايةً للائتمان والاعتبار الظاهر الذي وثق فيه الدائنون [55]، [56].

**\*\*٣٦.** هل يجوز بالأغلبية عزل مدير شركة التضامن (الذي هو شريك ومُعين في عقد التأسيس)؟**\*\***  
\* **\*\*الإجابة:** لا يجوز عزله إلا **\*\*بإجماع** الشركاء؛ لأن تعيينه جزء من العقد الأساسي، وعزله يُعد تعديلاً للعقد. وفي حالة عدم الإجماع يُطلب عزله من المحكمة لأسباب قوية [56]، [57].



**\*\*٣٧.** في شركة التوصية البسيطة، ما هو الجزاء إذا تدخل (الشريك الموصي) في أعمال الإدارة الخارجية؟\*\*

\* \*\*الإجابة:\*\* إذا خالف الموصي الحظر وتدخل في أعمال الإدارة الخارجية وإبرام العقود باسم الشركة، فإنه يفقد ميزة المسؤولية المحدودة، ويصبح مسئولاً في أمواله الخاصة (مسئولية مطلقة وتضامنية) عن الديون التي نشأت عن تصرفاته [58]، [59].

**\*\*٣٨.** ما هي أهم خصيصة تميز (شركة المحاصة) عن باقي الشركات؟\*\*

\* \*\*الإجابة:\*\* أنها شركة (مستترة وخفية) تتعقد بين الشركاء في السر ولا يتم شهرها. وبناءً عليه فهي الشركة الوحيدة التي \*\*ليس لها شخصية معنوية\*\* ولا ذمة مالية ولا اسم تجاري [60].

---

**####** القسم السادس: المتجر وشركة الشخص الواحد (الأسئلة ٣٩ - ٤٠)

**\*\*٣٩.** ما هي (شركة الشخص الواحد) ومتى يسقط عن مؤسسها حاجر المسؤولية المحدودة؟\*\*

\* \*\*الإجابة:\*\* هي شركة يؤسسها ويمتلك رأس مالها شخص واحد فقط (بحد أدنى ٥٠ ألف جنيه)، وتكون مسئوليته محدودة برأس مالها [61]. ولكن \*\*يسقط هذا الحاجر\*\* ويُسأل من أمواله الخاصة إذا قام بسوء نية بخلط ذمته المالية الخاصة بذمة الشركة، أو صفّاه بسوء نية للإضرار بالدائنين [61]، [62].

**\*\*٤٠.** هل يُعتبر (العقار) من عناصر المحل التجاري (المتجر)؟ وما هو العنصر الذي لا يتصور وجود المتجر بدونه؟\*\*

\* \*\*الإجابة:\*\* لا، المتجر قانوناً هو (منقول معنوي) ولا يضم بحسب الأصل العقارات التي يُمارس فيها النشاط [63]، [64]. أما العنصر الجوهرى والإلزامي

الذي لا يتصور وجود المتجر بدونه فهو \*\*عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية\*\* [63].

---

وصلي ع النبي يا صديقي ♥

الأزهري